

K. br. 152/20

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Veljka Radovanovića, kao predsjednika vijeća, sudija Nade Rabrenović i Nađe Todorović, kao članova vijeća, uz učešće Tamare Mijović, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog L.B., zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po Optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt. br. 131/20 od 13.10.2020. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, dana 26.09.2022. godine, u prisustvu zastupnika optužbe Tatjane Begović, državnog tužioca u VDT Podgorica, optuženog L.B., branioca optuženog, advokata Z.B. iz P. i punomoćnika oštećenog Š.F., advokata D.Š., iz P., nakon tajnog vijećanja i glasanja, dana 29.09.2022. godine, donio je i istog dana javno objavio,

P R E S U D U

Optuženi L.B., zvani "P." ... godine., sa prebivalištem u P., državljanin C.G., razumije crnogorski jezik, završio srednju mašinsku školu, oženjen, otac jednog maloletnog djeteta, srednjeg imovnog stanja, osuđivan: presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 1470/03 od 14.12.2004. godine, zbog krivičnog djela povreda slobode ispovijedanja vjere i vršenja vjerskih obreda iz čl. 163 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, 1 mjesec, uslovno na 1 godinu, presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 14/05 od 05.12.2007. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 1854/08 od 10.03.2010. godine, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl.152 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 296/11 od 01.02.2012. godine, zbog krivičnog djela lažno prijavljivanje iz čl.388 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Kv.br. 3393/13 od 27.09.2013. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 49/16 od 18.05.2016. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 733/16 od 16.01.2017. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci i presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 716/14 od 09.07.2015. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.151 st.1 i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, u pritvoru od 22.07.2020. godine u 23,45 časova, ne vodi se postupak za drugo krivično djelo,

Zato što je:

Dana 22.07.2020. godine, oko 17,00 časova, u ... u P., sa umišljajem pokušao da liši života više lica - oštećene Š.D. i Š.F., na način što je vozilom marke "VW Golf plus", registarskih oznaka ..., došao u dvorište porodične kuće oštećenog Š.D. u cilju naplate ranijeg novčanog potraživanja od njegovog sina Š.A., nakon čega je, pošto mu je Š.A. objasnio da trenutno nema novčanih sredstava za vraćanje duga, fizički napao zadajući mu udarac u predjelu trbuha i dva udarca u predjelu glave, u kojem trenutku je iz porodične kuće izašao oštećeni Š.D. i prišao optuženom L. i svom sinu Š.A., kada je optuženi fizički nasrnuo i na oštećenog Š.D., koji mu je braneći se i u cilju prekida daljeg fizičkog napada na njegovog sina Š.A. i sebe, zadao više udaraca u predjelu glave, od kojih udaraca je optuženi L.B. pao na zemlju i zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu dvije razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela, više krvnih podliva u kosmatom dijelu glave, krvni podliv nosa praćen prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, nagnječenje u predjelu desnog obraza i desnom jagodičnom predjelu, razderinu donje usne, dvije oguljotine u međulopatičnom predjelu i više oguljotina u predjelu zadnje strane desnog ramena, nakon čega se optuženi udaljio i stao iza svog vozila, odakle je oštećenom Š.D. uputio prijetnje: „Imaš i ti decu, pobiću i njih i tebe, nestaćete iz ovog grada, videćete ko je B.L.", a zatim je za vrijeme dok je oštećeni Š.D. bio leđima okrenut vozilu optuženog, a oštećeni Š.F. stajao u neposrednoj blizini betonske ograde dvorišta, ušao u vozilo i njime krenuo prvo unazad, nakon čega je mjenjač ubacio u prvi stepen prenosa i isto usmjerio prema oštećenom Š.D. i ubrzavajući sa udaljenosti od 7-8 metara, brzinom od oko 21 km/h, prednjim dijelom vozila udario Š.D. i nabacio ga na poklopac motora i prednje vjetrobransko staklo, nanoseći mu lake tjelesne povrede u vidu razderine u predjelu donje trećine prednje strane lijeve butine, oguljotinu u lijevoj polovini čeonog predjela i oguljotine u predjelu donje trećine spoljašnje strane lijeve nadlaktice, nakon čega je vozilo usmjerio udesno u pravcu oštećenog Š.F., koji je stajao uz betonsku ogradu dvorišta i prednjom lijevom stranom vozila udario u oštećenog Š.F., pritiskajući ga uz betonsku ogradu dvorišta, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu višestrukog preloma karlice i preloma poprečnih nastavaka četvrtog i petog slabinskog pršljena, prelom gornjeg okrajka desne butne kosti i nagnječenja u predjelu obje noge i oguljotine u desnom jagodičnom predjelu, da bi potom vozilo zaustavio i ostavio u dvorištu oštećenih, a on se pješke udaljio sa lica mjesta, pri čemu je optuženi bio svjestan da na opisani način oštećene može lišiti živote, pa je to i htio

-čime je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 32, 36, 42, 45, 46 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore i odredbi čl. 226, 229, 239 i 374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 22.07.2020. godine u 23,45 časova, pa nadalje.

OBAVEZUJE SE optuženi da na ime troškova krivičnog postupka, u korist budžeta Crne Gore plati iznos od 1.584,00 eura i na ime sudskog paušala iznos od 150,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

Oštećeni Š.D. i Š.F. se radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva, upućuju na parnični postupak, shodno odredbi čl. 239 st. 3 Zakonika o krivičnom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je Optužnicu Kt. br. 131/20 od 13.10.2020. godine protiv optuženog L.B., zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 4 i 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore. Prije davanja završnih riječi, zastupnik optužbe je izmijenila dispozitiv i pravnu kvalifikaciju optužnog akta, tako da isti glasi: "Dana 22.07.2020. godine, oko 17,00 časova, u ... u P., sa umišljajem pokušao da liši života više lica - oštećene Š.D. i Š.F., na način što je vozilom marke "VW Golf plus", registarskih oznaka ..., došao u dvorište porodične kuće oštećenog Š.D. u cilju naplate ranijeg novčanog potraživanja od njegovog sina Š.A., nakon čega je, pošto mu je Š.A. objasnio da trenutno nema novčanih sredstava za vraćanje duga, fizički napao zadajući mu udarac u predjelu trbuha i dva udarca u predjelu glave, u kojem trenutku je iz porodične kuće izašao oštećeni Š.D. i prišao optuženom L. i svom sinu Š.A., kada je optuženi fizički nasrnuo i na oštećenog Š.D., koji mu je braneći se i u cilju prekida daljeg fizičkog napada na njegovog sina Š.A. i sebe, zadao više udaraca u predjelu glave, od kojih udaraca je optuženi L.B. pao na zemlju i zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu dvije razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela, više krvnih podliva u kosmatom dijelu glave, krvni podliv nosa praćen prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, nagnječenje u predjelu desnog obraza i desnom jagodičnom predjelu, razderinu donje usne, dvije oguljotine u međulopatičnom predjelu i više oguljotina u predjelu zadnje strane desnog ramena, nakon čega se optuženi udaljio i stao iza svog vozila, odakle je oštećenom Š.D. uputio prijetnje: „Imaš i ti decu, pobiću i njih i tebe, nestaćete iz ovog grada, videćete ko je B.L.", a zatim je za vrijeme dok je oštećeni Š.D. bio leđima okrenut vozilu optuženog, a oštećeni Š.F. stajao u neposrednoj blizini betonske ograde dvorišta, ušao u vozilo i njime krenuo prvo unazad, nakon čega je mjenjač ubacio u prvi stepen prenosa i isto usmjerio prema oštećenom Š.D. i ubrzavajući sa udaljenosti od 7-8 metara, brzinom od oko 21 km/h, prednjim dijelom vozila udario Š.D. i nabacio ga na poklopac motora i prednje vjetrobransko staklo, nanoseći mu lake tjelesne povrede u vidu razderine u predjelu donje trećine prednje strane lijeve butine, oguljotinu u lijevoj polovini čeonog predjela i oguljotine u predjelu donje trećine spoljašnje strane lijeve nadlaktice, nakon čega je vozilo usmjerio udesno u pravcu oštećenog Š.F., koji je stajao uz betonsku ogradu dvorišta i prednjom lijevom stranom vozila udario u oštećenog Š.F., pritiskajući ga uz betonsku ogradu dvorišta, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu višestrukog preloma karlice i preloma poprečnih nastavaka četvrtog i petog slabinskog pršljena, prelom gornjeg okrajka desne butne kosti i nagnječenja u predjelu obje noge i oguljotine u desnom jagodičnom predjelu, da bi potom vozilo zaustavio i ostavio u dvorištu oštećenih, a on se pješke udaljio sa lica mjesta, pri čemu je optuženi bio svjestan da na opisani način oštećene može lišiti živote, pa je to i htio

-čime je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore"

Zastupnik optužbe je u završnoj riječi u bitnom navela da u cjelosti ostaje pri izmijenjenoj optužnici, nalazeći da je tokom postupka dokazano da je optuženi L.B. izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret. Ono što je nesporno dokazano tokom postupka je da je optuženi L. vozilom došao u dvorište oštećenog Š.D., u cilju naplate novčanog potraživanja, koji je imao prema Š.A. i odmah je sa njim započeo verbalni i fizički sukob, jer mu je Š.A. objasnio da trenutno nema para. Optuženi je u ovom dijelu svoje odbrane naveo da je vodio normalni razgovor sa Š.A., bez ikakvog fizičkog kontakta. Međutim, zastupnik optužbe nalazi da je odbrana optuženog u navedenom dijelu neistinita i nelogična, a to kada se ima u vidu jasan iskaz svjedoka Š.A., koji je naveo da je optuženi odmah "počeo da viče i da se dere", a što je i očekivati, imajući u vidu povod zbog kojeg je optuženi došao, odnosno naplatu duga, kao i da je već dolazio nedelju dana ranije, kada Š.A. nije zatekao kući, i da mu je odmah zadao udarac u predjelu stomaka, a zatim i dva udarca u predjelu glave. Upravo vika i dernjava optuženog dovele su do toga da su sve to čuli i ukućani Š.A., zbog čega je prvo izašao njegov otac, oštećeni Š.D., a zatim i njegov brat Š.S., koji su vidjeli takvo ponašanje optuženog, pa je nelogična odbrana optuženog da je potpuno normalno razgovarao sa Š.A. Istina, kod svjedoka Š.A. nisu evidentirane povrede, ali je potpuno jasno da iste i nisu morale biti evidentirane, budući da je Š.A. zadobio udarac u stomak i dva u predjelu glave, u trenutku kada se isti branio i podigao ruke, pa je normalno da su ti udari bili ublaženi, a i svjedok Š.D., koji je vidio koje je radnje optuženi preduzimao, je iste opisao kao „bahato i podcjenjivačko udaranje", pa samim tim povrede i nisu morale biti vidljive i konstatovane, jer je i sam Š.A. u svom svjedočkom iskazu naveo da je imao samo neko crvenilo i da nije prijavio svoje povrede. Takođe, u toku postupka je nesporno utvrđeno da je došlo do fizičkog sukoba između optuženog i oštećenog Š.D. koji, kada je vidio agresivno i nasilničko ponašanje optuženog prema njegovom sinu, potpuno životno očekivano - roditeljski, reagovao u smislu da optuženog spriječi u daljim radnjama i da zaštiti svog sina, pa je odgurnuo optuženog, koji mu je tom prilikom zadao udarac, nakon čega je između njih došlo do fizičkog sukoba i razmjene udaraca, pa čak i do pada na zemljanu površinu, od čega je optuženi zadobio povrede. Nakon tog okončanog fizičkog sukoba sa oštećenim Š.D., optuženi je uz prijetnje i viku da „čuva decu" i da će ih sve pobiti, ušao u svoje vozilo i potpuno smišljeno, ubrzavajući vozilo, isto direktno usmjerio prvo u oštećenog Š.D., a zatim i prema oštećenom Š.F., kako bi iste lišio života i samo spletom srećnih okolnosti, iste nije uspio lišiti života. Komisija vještaka je u svom nalazu, pri kojem su ostali, utvrdila da je sposobnost shvatanja značaja djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima kod optuženog bila bitno smanjena i da je krivično djelo psihopatološko motivisano afektom razdraženosti jakog intenziteta na nivou patološkog afekta, ali su isto tako naveli da taj afekat proizilazi iz strukture ličnosti optuženog sa karakteristikama emocionalno nestabilne ličnosti sa niskim pragom na frustracije, otežanom kontrolom impulsa i smanjenom mogućnosti samokontrole u provokativnoj situaciji. Vještak saobraćajne struke G.Č. je u svom nalazu, dopuni nalaza nakon djelimične rekonstrukcije, te izjašnjenja na glavnom pretresu, jasno naveo da je optuženi vozilom iz stanja mirovanja za vrijeme od 12 sekundi vozilo ubrzavao i dostigao brzinu od 21 km/h, na putu od oko sedam metara, te da je sudarna brzina vozila sa oštećenim Š.D. bila oko 21 km/h, a brzina u trenutku i neposredno prije kontakta sa oštećenim Š.F. oko 20km/h. Takođe je pojasnio da se pravac i smjer prve brzine i rikverca razlikuju u potiskivanju prema dolje, kada se ručica mjenjača ubacuje u rikverc, a takođe je naveo da su pješaci, odnosno Š.D. i Š.F., u trenutku pokretanja vozila "Golf" bili u vidnom polju optuženog, odnosno bili su jasno vidljivi i uočljivi, te da je optuženi nastali događaj, odnosno udar u pješake Š.D. i Š.F. isključivo sam uzrokovao, posebno jer je ubrzavao svoje vozilo i istovremeno usmjeravao prema pješacima, odnosno oštećenima. Imajući u vidu iskaze svjedoka, a posebno Š.S. i Š.A., te dovodeći iste u vezu sa nalazom i mišljenjem sudskog vještaka saobraćajne struke, kao i drugim provedenim dokazima, nalazi da je dokazano da je optuženi izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, zbog čega je predložila sudu da optuženog oglasi krivim i da ga osudi po zakonu.

Punomoćnik oštećenog Š.F., advokat Š.D. je u završnoj riječi u bitnom naveo da se pridružuje završnoj riječi tužioca. Smatra da je završna riječ Višeg državnog tužioca data uz sveobuhvatnu analizu svih dokaza pojedinačno i u međusobnoj vezi, savjesno, stručno i pravilno, te da je učinjeno nesumnjivim da je optuženi izvršio krivično djelo na način kako je to činjenično i pravno navedeno u optužnici. Psihijatrijskim vještačenjem od strane tima sudskih vještaka utvrđeno je da je optuženi L.B. fizički i mentalno zdrava osoba, odnosno da isti nema neko trajno duševno oboljenje ili duševnu poremećenost. Taj tim sudskih vještaka je utvrdio da kod optuženog L.B. postoji određeni tip poremećaja ličnosti ili psihopatija. Medicinska i sudska praksa je pokazala da su osobe sa takvim ili sličnim poremećajem ličnosti najčešći izvršioци tako teških krivičnih djela. U krivičnopravnoj nauci vlada stav da bi zatvori bili prazni da ne postoje osobe sa poremećajem ličnosti. Ukazao je da je resocijalizacija takvih osoba najteža i da ta lica u budućnosti najčešće ponavljaju vršenje krivičnih djela. Psihijatrijsko dijagnostifikovanje stanja poremećaja ličnosti kod optuženog kao emocionalno nestabilni poremećaj od posebnog je značaja za odlučivanje u krivičnopravnoj stvari, kada se vrši ocjena njegove uračunljivosti prilikom izvršenja krivičnog djela. Komisija sudskih vještaka sastavljena od psihijatra dr G.Ž., neuropsihijatra dr M.S. i psihologa dr S.I.B., je jasno i nedvosmisleno utvrdila da je L.B. u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv. U nalazu se navodi da je optuženi L.B. mentalno zdrava osoba, da ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, ni težeg duševnog poremećaja, da se radi o emocionalno nestabilnom poremećaju ličnosti, sa niskim pragom na frustracije, otežanom kontrolom impulsa i smanjenom mogućnošću samokontrole u provokativnoj situaciji, pri čemu je u deliktnoj situaciji afektivno stanje razdraženosti jakog intenziteta generisano konfuznim stanjem nakon doživljene traume glave i subjektivnim osjećajem neposredne životne ugroženosti. Sama činjenica da je sposobnost optuženog da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena, ne isključuje njegovu krivičnu odgovornost, već predstavlja mogućnost za blaže kažnjavanje, saglasno čl. 14 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore. Dakle, u konkretnoj situaciji optuženi je postupao sa direktnim umišljajem, bio je svjestan svoga djela i htio je njegovo izvršenje, jer su njegove intelektualne i voljne sposobnosti bile dovoljno očuvane da zna šta radi i mogao je da upravlja svojim postupcima prilikom izvršenja krivičnog djela. Ukazao je i na bezobzirnost i brutalnost koju je optuženi pokazao prilikom izvršenja krivičnog djela prema Š.F., koji boluje od ..., čija majka Š.S. je molila optuženog da se udalji iz dvorišta, nakon što je prekinut fizički i verbalni sukob sa njenim suprugom, kako bi se izbjegle dodatne traume za njeno bolesno dijete, oštećenog Š.F. Optuženi ne samo što nije poslušao, majku oštećenog Š.F., već je simulirao da napušta dvorište porodičnog doma Š., tako što je vožnjom polukružno u rikverc napustio dvorište, a zatim pošto je vidio da oštećeni Š.D. više ne gleda u njegovom pravcu, već da se licem okrenuo prema svom sinu F., iskoristio je priliku da ubaci vozilo u prvu brzinu, dok mu je Š.D. bio okrenut leđima i krene naprijed u njegovom pravcu, da ga udari sredinom vozila i nabaci na haubu i šoferšajbnu vozila, a zatim okrene u desno i prednjim djelom vozila udari u Š.F. velikom brzinom. Osnovna namjera optuženog je bila da liši života Š.D. i oštećenog Š.F., kako bi se Š.D. osvetio za pretrpljene udarce zadobijene u tuči u dvorištu porodičnog doma Š. Da je optuženi imao namjeru da pored Š.D., liši života i Š.F., koji nije bio učesnik u tuči, ukazuje činjenica da je optuženi, pošto je udario vozilom Š.D., potom naglo skrenuo udesno, usmjeravajući vozilo prema Š.F. U protivnom, da optuženi nije imao namjeru da udari i Š.F., zadržao bi ili bi zadržao isti pravac kretanja i time bi izbjegao da udari Š.F. i nanese mu povrede opasne po život. Iako Š.F. nije učestvovao u verbalnom i fizičkom sukobu sa optuženim, zadobio je od strane optuženog povrede opasne po život, i samim čudom je uz brzu i adekvatnu intervenciju medicinskih radnika uspio da ostane u životu. Nakon predmetnog događaja Š.F. je ostao trajni invalid od 65%, što najbolje govori o brutalnosti i bezobzirnosti optuženog prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela. Takođe je istakao da je vrijeme za oporavak lica sa ... od posledica povređivanja višestruko duži u odnosu na zdrava lica. Napomenuo je i da ni u jednom trenutku kod optuženog nije uočeno empatiju prema Š.F., niti je uočio kajanje za izvršeno djelo, zbog čega je predložio da sud ima i te okolnost u vidu prilikom odmjerenja kazne.

Optuženi L. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku, u bitnom naveo da je dana 22.07.2020. godine, došao do ispred kuće Š.A., jer mu je Š.A. dugovao neke pare i njih dvojica su tada razgovarali. Sa Š.A. je vodio razgovor bez ikakvih fizičkih kontakata, ali su iz kuće u jednom trenutku izašli otac Š.A. i još jedan momak i tom prilikom su obojica krenuli da ga udaraju u predjelu glave, a najviše po zadnjoj strani glave i u predjelu usta, a ne sjeća se kuda su ga još sve udarali, nečim što je bilo nalik pištolju ili nečim tome slično. Dok su ga tukli, misli da je uspio da utekne u svoje auto, jer je njegovo auto bilo parkirano u dvorištu. Kako je htio da pobjegne, imao je namjeru da ubaci mjenjač u rikverc, međutim, u tom trenutku je pomiješao stepene prenosa, jer se rikverc i prva brzina u njegovom vozilu nalaze jedna do druge, pa je zbog toga krenuo unaprijed, umjesto unazad i tom prilikom je, koliko se sjeća, udario u neki zid. Š.A. i taj momak su ga tu još tukli i lomili su mu auto i misli da su slomili stakla njegovog vozila. Uspio je da otrči do lokala "... " koji se nalazi oko 200 m od kuće Š. Tu mu je bilo loše i nije mogao od povreda da ode sam do kuće, zbog čega je zvao telefonom svog druga I.V., koji ga je prebacio do Hitne pomoći da mu ukažu pomoć.

Optuženi L.B. je u svojoj odbrani na glavnom pretresu, u bitnom ponovio svoju odbranu iz prethodnog postupka, s tim što je dodao da mu je Š.A. dugovao novac za neke felme, a inače Š. su ranije držali servis za pranje vozila i tako je i upoznao Š.A. Tog dana kada je pozvonio na vrata, izašao je Š.A. i njih dvojica su razgovarali upravo o tom dugu i o tome zašto ga Š.A. zavlaci, a u međuvremenu izašao je i otac Š.A., Š.D. i odmah je stao da ga udara u predjelu zadnje strane glave i u predjelu usta i zna čak da ga je udarao i u predjelu nosa, jer mu je nos slomljen. Odmah zatim je izašao i A. mlađi brat, Š.S., pa su sva trojica stala da ga udaraju, ali najviše ga je udarao Š.D. i tom prilikom Š. su ga obalili na beton i sva trojica su ga udarala dok je bio u ležećem položaju, a najviše ga je udarao Š.D. i to nije trajalo malo i izgledalo mu je kao vječnost. Kada je ušao u svoje vozilo i kada je sjeo na mjesto vozača, ponovo su mu prišli Š.A. i Š.S. i kako su mu bila otvorena oba prozora, i sa jedne i sa druge strane su mu prišli i počeli su da ga udaraju, odnosno udarali su ga i jedan i drugi brat i sva mu je majica bila krvava i pocijepana i ta majica se nalazi u MUP-u. Nije mu jasno odkud se tu pojavio Š.F., osim ako nije izašao kada je čuo tu buku, ali u tom trenutku nije imao namjeru da bilo koga liši života, s obzirom da je došao goloruk i da je bio obučen u majci, šortsu i papučama. Dok su ga Š. stiskali i davili, spustio je glavu u predjelu menjača, s obzirom da su mu oni prišli sa strane i zatim je upalio vozilo, dao je gas i udario je u zid. Pošto je bio pod strašnim šokom i traumom, nije mogao da opiše baš momenat kada je uspio da izađe iz vozila i da otrči do lokala. Što se tiče samog nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine koji su utvrdili da se nalazio u stanju bitno smanjene računalnosti, istakao je da su ga u to stanje doveli Š.D. i njegova dva sina, ali najviše Š.D. i da je on kriv za sve, jer su on i Š.A. normalno pričali sve dok Š.D. nije izašao iz kuće i fizički ga napao i to je sve čega se sjeća. Ne zna i ne umije da objasni da li je gubio svijest, vjerovatno da jeste, ali zna da je majka Š. govorila: "Ubiste momka" i komšilik Š. se okupio, jer su Š. katastrofu od njega napravili, a ima i ožiljke u potiljačnom dijelu glave, usta i nosa. Pošao je u svoje vozilo, jer je pobjegao, s obzirom da mu je to bio jedini spas od Š., od dva brata i od oca. Pošto su dva brata stajala sa strane, a njegova glava je bila u položaju ispod menjača, samo je čuo da je udario u zid, a tek kasnije je saznao da je povrijedio Š.F., koji je inače treće dijete Š.D. i koji je bolestan. Inače, njegovo vozilo koje se nalazi u MUP-u sa spuštenim prozorima i dan danas tako stoji, a to vozilo mu je inače oduzeto tog istog dana. Iz istog razloga nije mogao da vidi ni Š.D., s obzirom da su ga obojica braće napala i da se sve to odigravalo u sekundi i da mu je glava bila spuštena, ali svakako njegova namjera nije bila da bilo koga liši života.

Branilac optuženog, advokat Z.B. je u završnoj riječi u bitnom naveo da smatra da ne postoje dokazi koji su izvedeni na glavnom pretresu, a koji ukazuju na krivicu optuženog. Smatra da sud u konkretnom slučaju treba da primijeni institut nužne odbrane, odnosno da je optuženi navedeno krivično djelo počinio u nužnoj odbrani. Na to ukazuje odbrana optuženog koja je u saglasnosti sa materijalnim dokazima i to sadržinom prije svega nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine dr R.N., koji je potvrdio da je optuženi imao mnogobrojne povrede, a ne može se vjerovati iskazima oštećenog Š.D., kao ni svjedoka Š.A., obzirom da su

ovi svjedoci u svojim iskazima naveli da niko od njih nije imao bilo kakva sredstva u rukama, te da nisu sa tim sredstvima zadavali udarce optuženom. Sticajem nesrećnih okolnosti, optuženi je sa svojim vozilom "Golf" umjesto da mjenjač ubaci u "rikverc", ubacio u prvu brzinu, i došlo je do kretanja vozila prvo prema Š.D., a onda i prema Š.F. Optuženi tom prilikom nije ni primijetio Š.F., koji ima ..., te u tom smislu ne stoje navodi iz završne riječi punomoćnika oštećenog. Naveo je i to da je u konkretnom slučaju zastupnik optužbe morao da ima u vidu čl.16 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno načelo istine i pravičnosti.

Optuženi L.B. je u završnoj riječi u bitnom naveo da u potpunosti prihvata završnu riječ svog branioca i da smatra da nije htio nikoga da ubije, te da ne priznaje krivicu za predmetno krivično djelo.

Sud je u dokaznom postupku: na saglasan predlog stranaka pročitao: iskaz svjedoka oštećenog Š.D., dat kod VDT-a Podgorica, na zapisniku Kti.br. 63/20 od 03.09.2020. godine i na zapisniku o glavnom pretresu od 10.05.2021. godine, iskaz svjedoka Š.A., dat kod VDT-a Podgorica, na zapisniku Kti.br. 63/20 od 03.09.2020. godine i na zapisniku o glavnom pretresu od 10.05.2021. godine, iskaz svjedoka Š.S., dat kod VDT-a Podgorica, na zapisniku Kti.br. 63/20 od 03.09.2020. godine i na zapisniku o glavnom pretresu od 10.05.2021. godine, iskaz svjedoka Š.S., dat kod VDT-a Podgorica, na zapisniku Kti.br. 63/20 od 03.09.2020. godine i na zapisniku o glavnom pretresu od 10.05.2021. godine, nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. od 02.09.2020. godine i njegovo usmeno izjašnjenje sa glavnog pretresa, te dopunski nalaz i mišljenje istog vještaka od 02.10.2020. godine, nalaz i mišljenje sudskog vještaka saobraćajno-mašinske struke Č.G. od 28.09.2020. godine i njegovo usmeno izjašnjenje sa glavnog pretresa, nalaz i mišljenje komisije vještaka medicinske struke: psihijatra dr G.Ž., neuropsihijatra dr M.S. i psihologa B.S.I. od 12.10.2020. godine, kao i usmeno izjašnjenje predstavnika tima vještaka dr G.Ž., pročitao: zapisnik o uviđaju Uprave policije CB P. Ku.br.872/20 od 22.07.2020. godine, izvještaj o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta Uprave policije CB P., Ku.br.872/20, br. knjige uviđaja 193/20 od 22.07.2020. godine, potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB P., Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije Ku.br.872/20, na ime L.B. od 22.07.2020. godine, izvršio uvid u fotodokumentaciju Uprave policije CB P. br.17/03-4-1217-1253 od 22.01.2020. godine, koja je sačinjena povodom mjesta povređivanja oštećenih Š.D. i Š.F., u Ulici ... u P., izvršio djelimičnu rekonstrukciju događaja, pročitao dopunu nalaza i mišljenja vještaka saobraćajne struke Č.G. od 11.07.2022. godine i saslušao imenovanog vještaka na glavnom pretresu od 26.09.2022. godine i pročitao uvjerenje iz kaznene evidencije Minitarstva pravde C.G. br.05/2-041-9266/20, na ime L.B. od 19.08.2020. godine.

Svjedok oštećeni Š.D. je u iskazu u prethodnom postupku, u bitnom naveo da se sjeća da je dana 22.07.2020. godine bilo popodne, ali ne i tačno i koliko sati i dok je sa porodicom sjedio u kući, sa kapije se začuo zvuk zvona i tom prilikom je njegov srednji sin Š.A. izašao napolje da vidi ko je na kapiji. Nakon nekoliko trenutaka, a kako bi vidio ko je napolju, zato što ima običaj da to radi, popeo se na jedan visočiji prozor i u tom trenutku je ugledao tog momka L., koji se unosio u lice njegovom sinu Š.A. i gurnuo ga je prema zidu, udarajući ga u predjelu grudnog koša i negdje u gornjem dijelu tijela i to mu je djelovalo kao bahato i potcjenivačko udaranje od strane L. Poslije toga što je vidio, odmah je izašao napolje i prošao je prvo kroz njihovo manje dvoršte, gdje je prošao sa lijeve strane i prošao je kroz tu kapiju i zatekao je u tim trenucima L. kako je sa obje ruke držao njegovog sina A., ali ga tada nije udarao. Odmah je uhvatio L. za ramena, a kako mu je L. nekako bio iskosa i čim se okrenuo prema njemu, isti mu je zadao nekoliko udaraca, koji istina nijesu bili jaki udarci, a zatim su se njih dvojica rvali, poplekali su se i obojica su pali na beton. Nakon nekog vremena, dok se nalazio na betonu sa L., začuo je glas svoje supruge, a i njegov najmlađi sin Š.S. se pojavio i on ga je odvuкао od L.,

tada su se on i L. razdvojili, podigao se, a isto je učinio i L., odnosno L. se podigao istog trenutka. L. je pošao prema svom vozilu, koje je bilo parkirano u blizini na par metara od njih, pri čemu su čitavo vrijeme bila otvorena vrata vozača od vozila, a on je stao ispred prednjeg dijela vozila L. U momentu kada se nalazio na poziciji malo više iza gepeka vozila, L. je izrekao veliku količinu uvreda i prijetnji, posebno na račun njegove djece, da će da ga ubije, da će djecu da mu ubije, pominjući mu da i on ima djecu i čuo je te riječi prijetnje, a ne sjeća se da li je L. još nešto prijetio njemu i njegovoj porodici, jer je za njega to bilo veliko uzbuđenje i bilo mu je dovoljno što je čuo tih nekoliko prijetnji. Dok se nalazio ispred vozila L., a L. se nalazio u opisanom položaju, tada je čuo ponovo glas svoje supruge, koja je bila došla ukoso sa njegove desne strane i obraćala se L. riječima: „Idi momak odavde, vidiš li da je izašlo bolesno dijete“, što mu je nekoliko puta ponovila i tada se okrenuo i ugedao je kapiju gdje se nalazio njegov sin Š.F. Nakon što je L. čuo te riječi njegove supruge, tek u tom trenutku je sjeo za upravljač svog vozila i velikom brzinom je krenuo u rikverc. Pošto je L. krenuo u rikverc, istog trenutka se polako okrenuo u pravcu svog sina Š.F. kako bi ga uveo u dvorište i zagrlio, da ga smiri, jer je bio vidno uzbuđen usled toga što se događalo. Dok se nalazio u tom položaju, opet je začuo škripu guma i uspio je samo da se okrene prema vozilu i malo da poskoči, što je uradio potpuno instiktivno. L. ga je udario prednjom stranom vozila u predio njegove lijeve noge, a nakon toga je došlo do njegovog nabacivanja na poklopac motora vozila, a zatim i na prednju šoferšajbnu i nekako je na dva dijela udario desnim ramenom i glavom o šoferšajbnu, a poslije toga je na najmanje dva metra udaljenosti pao na beton. Sve to što je slomljeno na šoferšajbni vozila L. u tome dijelu, to je sve nastalo od udara u njega, na način kako je objasnio. Neposredno pošto je pao na beton, bio je sav utrnut dva-tri minuta i nalazio se u nekom čudnovatom i njemu nepoznatom stanju, a kad je malo došao sebi, vidio je F. na oko metar-dva od pomenute kapije, u nekom cvijeću, a L. više nije vidio, a uspio je zajedno sa nekoliko njegovih komšija da njegovog sina F. ubace u vozilo i povedu u Urgentni centar. Dozvolio je mogućnost da je, kada se nalazio sa L. na betonu, istom zadao nekoliko udaraca stisnutim pesnicama, s tim što su to bili takozvani "kratki" udarci u ležećem položaju, ali ni u jednom trenutku nije bio na L., već su cijelo vrijeme dok su bili dolje, bili nekako jedan sa strane drugoga, pri čemu ni to stanje i ta situacija nijesu dugo trajali. Zna da mu od udaraca L. tada nijesu ostale nikakve vidljive posledice, a misli da ni L. nije mogao imati nikakvu veliku povredu koju bi zadobio od njega. Tvrdio je da L. nijednom nije udario, ni tada, ni u bilo kojem drugom trenutku nekim oružjem, nikakvim pištoljem, šipkom ili uopšte nekim predmetom, već mu je zadao kratke udarce pesnicama. Što se tiče njegovih relacija sa L., objasnio je da ga je prvi put vidio u životu nedjelju dana prije predmetnog događaja, kada je dolazio ispred kapije njegove kuće i tada su razgovarali kratko, jer je L. tražio njegovog sina Š.A., koji je tih dana radio na primorju i nije bio kući i L. mu je samo rekao da njegovog sina traži B. i da njegov sin zna o kome se radi. Pitao je L. treba li što da prenese svom sinu A., ali mu je L. rekao da ne treba. Kada je prvi put tog dana uočio vozilo L., isto je bilo parkirano u blizini tog betonskog zida koji se vidi na fotografijama policije i koliko se sjeća, to vozilo je bilo možda malo ukošeno u odnosu na taj zid. Nakon što je otišao u rikverc, L. se uputio prema obližnjoj zgradi, gdje pretpostavlja da je mogao da se okrene. Kad mu je prikazana slika broj 3 koja predstavlja sastavni dio fotodokumentacije, pojasnio je da se neposredno prije nego što ga je L. udario, nalazio negdje na granici između betona i asfalta, odnosno na granici prednjeg desnog fara L. vozila koje je prikazano na toj slici i prednjeg desnog točka, tako da je L. prije naleta na njega došao iz pravca zgrade koja se vidi na toj istoj fotografiji. U trenutku kada se, a nakon što je L. ubacio vozilo u rikverc, okrenuo u pravcu svog sina F., F. se nalazio pri kraju betonskog zida, odmah uz kapiju, koja je takođe vidljiva na fotografiji. U krajnjem, odnosno više donjem desnom uglu iste fotografije prikazan je jedan kanalić sa cvijećem gdje je, nakon što je došao sebi, ugledao da leži njegov sin Š.F. Nakon što je pogledao i sliku broj 6, koja predstavlja sastavni dio fotodokumentacije, objasnio je da sva naprsnuća šoferšajbne potiču od njega, odnosno od udara u njega, a oštećenja lijevog fara i lijevog branika i blatobrana potiču sigurno od udara od njegovog sina F. i zida. Njegov sin Š.F. je obolio od ... od rođenja i njegovo stanje je trenutno stabilno, obzirom da je dugo bio na liječenju i da je bio životno ugrožen.

Svjedok oštećeni Š.D. je u iskazu na glavnom pretresu u bitnom ponovio svoj iskaz iz prethodnog postupka, s tim što je dodao da je tog dana L. prijetio da će ih sve pobiti i da će ih istrijebiti. Kada je L. pao na betonsku podlogu, čuo je da je nešto snažno lupilo i pretpostavlja da je L. udario glavom u beton i kada je L. pošao do zadnjeg dijela vozila, isti se šetao i mislio je da će tada uzeti nešto iz gepeka. Od tih udaraca L. nije imao neke strašne povrede, samo neke povrede po kosi, odnosno po glavi, neke otekline su bile, ali nije obraćao pažnju na to, jer to nijesu bili neki jaki udarci. Nije prijavio povrede koje je imao u predjelu glave, jer ga te povrede njesu interesovale, all ih ima u medicinskom izvještaju, jer su mu u Urgentnom centru to primjetili i konstatovali. Tvrdio je da niko od njegove djece nije imao ništa u rukama, odnosno da nijesu imali nikakav predmet. Njegova djeca su strašno miroljubiva i on je upravo iz tog razloga pružio ruku prema njima, da ih ne miješa u taj događaj. Nije vidio krv na glavi L., a ne zna da li je L. imao krv na glavi nakon pada i udara u zid automobilom, jer je bio u nesvijesti. Pretpostavlja da je L., kada je udario njegovog sina, udario negdje glavom, bez obzira što je bio u vozilu, jer je priklješčio njegovog sina uz sam zid. I kod tužioca je rekao da se L. kretao do zadnjeg dijela vozila i da se vratio, ali ne zna da li je rekao da je mislio da će nešto uzeti iz gepeka iz vozila, ali nije mislio da je to toliko važno. Ne zna zašto je vještak u svom nalazu naveo da je povreda kod L. mogla nastati od udarca pištolja ili nekim drugim podesnim oruđem. Tog dana se javio u Urgentni centar, jer mu je i sin bio tamo, a ima i medicinsku dokumentaciju, odnosno izvještaj ljekara specijaliste koji ga je pregledao. Kada je govorio da je Laković možda imao namjeru da se okrene kada je pošao u rikverc, to je bilo samo njegovo mišljenje. Nije bilo potrebe da se L. okreće vozilom bilo gdje, all nije mogao da nastavi pravo da izađe iz njihovog dvorišta, krećući se unazad sa vozilom, odnosno u rikverc, jer se njegovo vozilo čitavo to vrijeme nalazilo u njihovom dvorištu, jer imaju dva dvorišta. Nije mogao da se izjasni sa koje udaljenosti je L. krenuo prema njemu, ali to može vještak da utvrdi. Pridružio se krivičnom gonjenju protiv optuženog.

Svjedok Š.A. je u iskazu u prethodnom postupku, u bitnom naveo da je dana 22.07.2020. godine oko 17:00 časova, neko pozvonio na zvono njihove kapije od kuće, kada je izašao i vidio je da se na kapiji nalazi L.B. Mislio je da će njih dvojica normalno da pričaju, ali je L.B. odmah počeo da se dere i da grana rukama, ponavljajući mu: "Jesmo li rekli do prvoga?", što je izgovorio nekoliko puta. Ni tada nije otvorio kapiju da bi L.B. ušao, već je izašao van dvorišta i u tim trenucima L. je počeo da mu zadaje udarce na način što ga je jedan put udario u predjelu trbuha i dva puta u predjelu glave, stisnutim pesnicama. Branio se koliko je mogao, stajući uz obližnji zid od kuće, pa je u jednom trenutku iz kuće izašao njegov otac Š. D., pri čemu se branio tako što L. nije udarao, niti mu je uzvraćao udarce, već je držao ruke podignute u tzv. gard, sa stisnutim pesnicama. Njegov otac je prišao do njih dvojice, stao je između njih i počeo je da se rva sa L., nakon čega su njih dvojica u tom rvanju pali na asfalt. Nakon što su njegov otac i L. pali, iz kuće je izašao njegov najmlađi brat Š.S., a on je htio da pride svom ocu i L., međutim, otac ga je spriječio i rekao mu je da to ne radi. Nakon što su njegov otac i L. B. ustali sa asfalta, njegov otac je rekao L.: „Ajde bježi odavde, imam bolesno dijete", a u tom trenutku su se njih dvojica jedan od drugoga nalazili otprilike na udaljenosti od oko 1 metra, pri čemu njegov otac te riječi nije izgovarao povišenim tonom, već nekim normalnim riječima. Nakon toga, L. nije ušao u svoje vozilo, već je otišao iza vozila, i sa tog mjesta iza vozila je ponovo počeo da se dere, govoreći: „Imaš i ti decu, čuvaj se, jebaću ti majku, neće se na ovome završiti, došao sam po svoje pare" i još je nešto rekao, ali se ne sjeća tačno tih riječi. Njegov otac, koji se tada nalazio na oko 1 metar udaljenosti od L. auta, rekao je L. da ide i tada se L. uputio ka svom vozilu. Kad je njegov otac rekao L. da ide kući, bio je na poziciji oko metar ispred haube vozila L.. Zatim je L. upalio vozilo i ubacio je u rikverc, jer je to jedan uži prolaz gdje se L. bio parkirao u blizini drugog auta, a njemu je taj potez L., odnosno vožnja u rikverc djelovao kao da će L. da ide kući. Njegov otac se u tim trenucima već bio okrenuo leđima u pravcu njihove kuće, kada je L., nakon otprilike 7-8 metara, svoje vozilo ubacio u prvu brzinu i začuo je jaku škripu guma i iz tog razloga pretpostavlja da je L. mjenjač vozila ubacio u prvu brzinu. Koliko se već čula škripa guma, L. je za sekund njegovim vozilom udario njegovog oca. Kad je njegov otac začuo škripu guma, vjerovatno se instiktivno okrenuo licem prema L. vozilu i vidio je da je uspio nekako da odskoči, da se prebaci preko haube na prednje

staklo vozila, a nakon toga je pao sa desne strane na beton. Nakon toga, L. je okrenuo upravljač vozila udesno i skrenuo je u pravcu zida, tačnije ograde koja dijeli dio gdje su psi, takođe se radi o dijelu njihovog dvorišta, gdje se u tom trenutku nalazio njegov brat Š.F. L.B. je vozilom udario i njegovog brata Š.F., nakon čega ga je takođe vozilom pribio uz pomenuti zid, a nakon toga je pokušao da ubaci vozilo u rikverc, ali je imao utisak da L. ne može to da uradi, zbog moguće blokade točka ili nečeg sličnog. Laković Boban je probao ponovo da ubaci vozilo u prvu brzinu, ali nije mogao, jer mu je auto bilo definitivno oštećeno, tako da se on nakon udara u njegovog brata Š.F. i nakon što ga je pribio uz zid, vratio unazad možda tri-četiri metra i tu je stao, jer izgleda da nije mogao dalje. L.B. je izašao sa mjesta vozača i uputio se u nekom nepoznatom pravcu. Prvo je pošao u pravcu svog oca, vidio je da je svjestan i da mu je dosta dobro, a zatim je otišao do svog brata F., kada je vidio da je njemu desna noga potpuno otečena. Obzirom da se bio uspaničio, zamolio je komšiju koji mu je pomogao da ubace njegovog brata F. na zadnje sjedište njegovog vozila, odnosno džipa, a njegovom ocu su pokazali u pravcu tog džipa i on je sjeo na mjesto suvozača, te se zajedno sa komšijom i njegovim bratom F. koji je bio na zadnjem sjedištu uputio ka Urgentnom bloku, a on je tada svojim vozilo odmah sa svojim mlađim bratom Š.S. otišao za njima. L. zna sa Z. "zdravo za zdravo", a oko godinu dana prije predmetnog događaja pozajmio je od njega 400 eura na kamatu. Nijesu bili ugovorili rok vraćanja novca, ali se bio obavezao da mu plaća 50 eura svakog mjeseca. L.B. mu je tolerisao da zakasni po 10-tak dana, ali mu je par puta dolazio na kuću kada je kasnio sa vraćanjem oko 20 dana. Do kritičnog dana je bio platio oko 600 eura, a navedeni iznos od 400 eura pozajmio je 2019. godine. L. je tog dana kod njega došao sa ciljem da naplati kamatu. Rekao je L. da nema novac taj dan, ali ako mu je tolika frka da ne diže toliku priču i da može da se snađe i da mu sutradan vrati i kamatu, a ako mu je frka i glavicu. L. je vozilo parkirao tako što je njime ušao kroz neograđeni dio njihovog dvorišta, gdje je predviđena kapija i parkirao ga je unutar njihovog dvorišta, malo iskošeno udesno, koliko se sjeća, pri čemu se kapija sa zvonom nalazi sa suprotne strane njihovog dvorišta. Sjeća se tačno da je L. je sa prednjim dijelom svog vozila zahvatio njegovog oca i direktno ga je udario, a i njegovog brata F. je isto udario prednjim dijelom vozila, ali više lijevim dijelom, tamo gdje se nalazi lijevi far. Njegov brat F. nije uspio da odskoči, ni da se na drugi način pomjeri i skloni od L. vozila, vjerovatno se "paralizovao" kada je vidio njihovog oca kako leži na asfaltu. Ne isključuje mogućnost da je njegov otac zadavao udarce L., kada su se uhvatili u rvanje, kao i nakon što su pali na asfalt, vjerovatno mu je zadao udarce braneći se. Njegov brat Š.S. se nije uključivao u to između njegovog oca i L., odnosno nije učestvovao u fizičkom sukobu sa L., a takođe ni on nije napadao L. uopšte, jer im to nije dozvolio otac. Svog brata F. je vidio tek ispred njihove kuće kad je Laković krenuo u rikverc prvi put, ali ne zna odakle se njegov brat Š.F. uopšte tu našao, ni on nije učestvovao u tom sukobu sa L. Njegov brat Š.F. je inače osoba sa posebnim potrebama, jer boluje od Kad su se njegov otac i L. rvali, nalazio se iza njih, udaljen na 1-2 metra. Niko od njih, a tu misli na sebe, svog oca i braću, tom prilikom kod sebe nije imao, niti je nosio bilo kakva sredstva, odnosno nijesu imali ništa. Njegov otac je L., vjerovatno instiktivno, rekao: „Ajde bježi tamo“, a dok ga je L. udarao, vidio je njegovog oca da je izašao iz kuće, ali misli da ga uopšte nije registrovao. To rvanje između njegovog oca i L. počelo je tako što je njegov otac uletio u L. i gurnuo ga je. Nakon toga, L. se zaletio na njegovog oca sa namjerom da ga udara šakama i tako je počeo njihov fizički sukob. Njegov otac i L. su pali i L. je vjerovatno udario glavom u asfalt. Ne sjeća se detalja kako se njegov otac ponašao dok se zajedno sa L. nalazio na zemlji. Kad je L. B. otišao iz auta i kad im je prijetio, vidio je da ima tragove krvi na čelu. Niko nije lomio stakla na vozilu L., pukla mu je šoferšajbna, a postoje i fotografije.

Svjedok Š.A. je u iskazu na glavnom pretresu, u bitnom ponovio svoj iskaz iz prethodnog postupka, s tim što je dodao da je tom prilikom kasnio sa plaćanjem kamate možda mjesec i 20 dana i tačno je da je prije predmetnog događaja L. dolazio kod njega par puta kada je kasnio sa plaćanjem na 20 dana. Njegov otac je jedan put vidio L., kada je L. dolazio za novac, ali nije znao povod njegovog dolaska. Tom prilikom nije prijavio svoje povrede, a možda je imao neko crvenilo na obrazu. Kada se L. udaljio i kada je krenuo da ide, a po završetku tog događaja vidio je da isti ima krv na čelu, a vjerovatno zato što je udario s autom. Tom

prilikom niko od njih, ni njegov otac, ni on, ni njegova braća nijesu imali bilo kakav predmet kod sebe, odnosno nijesu imali ništa. I njegov otac i L. su tom prilikom pali na zemlju i možda je L. tada udario glavom od asfalt. Njegov otac se za vrijeme sukoba, odnosno dok je trajao taj fizički sukob između njegovog oca i L. nije obraćao L. Nije se uključio u svađu između svog oca i L., a takođe se ni njegov brat Š.S. nije uključio u taj događaj. L. je bio potpuno svjestan u toku sukoba sa njegovim ocem, a i njegov otac je takođe bio svjestan i nije primijetio ništa čudno, ni kod L., ni kod njegovog oca tokom tog sukoba. Nakon što se sukob između njegovog oca i L. završio i nakon što je L. krenuo da obilazi vozilo, njegov otac je bio udaljen možda tri metra i tada je rekao: „Ajde, bježi odavde“, što znači da je L. bio krenuo da ide i da se odaljio od njegovog oca, kad je L. njegov otac rekao: „Ajde, bježi odavde“. Njegov otac je bio udaljen nekih 10 tak metara, kada je L. krenuo vozilom prema njemu i tom prilikom je išao pravo i davao je "pun gas" i nakon udara u njegovog oca, L. je opet dao gas i skrenuo je u desno i udario je njegovog brata Š.F. Od mjesta gdje je L.B. udario njegovog oca, pa do tog mjesta gdje je njegov brat F bio prislonjen na zid, ima otprilike 4-5 metara.

Svjedok Š.S. je u iskazu u prethodnom postupku, u bitnom naveo da se sjeća da je to bio 22.07.2020. godine oko 17:00 časova, kada se nalazio u kući, gdje je sa svojim ocem i bratom A. gledao nešto na televiziji. Neko je zazvonio na kapiji, obzirom da imaju zvono, pa je njegov brat A. izašao da vidi ko je. Po A. izlasku iz kuće, ubrzo je čuo neku viku, pa je njihov otac Š.D. nakon oko minut po A. izlasku iz kuće užurbano izašao iz kuće, a zatim je i on to isto uradio. Njegov otac je prethodno pogledao kroz prozor kuće nekih 20-tak sekundi i vidio je da se napolju nešto dešava. Prvo što je vidio po izlasku iz kuće, bilo je da se njegov brat A. drži za glavu, a da je njegov otac bio u verbalnoj raspravi sa jednom muškom osobom koju je tada prvi put u životu vidio. Pretpostavlja da se njegov otac tu umiješao i da je razdvojio njegovog brata A. i tu mušku osobu, a taj trenutak on nije vidio, međutim, kada je izašao iz kuće, bio je verbalni sukob, te je u jednom trenutku taj momak, kojeg ne poznaje, udario njegovog oca dva puta, od čega ga je jednom udario u glavu, a drugi put otprilike u predjelu ramena. Tada su se njegov otac i taj momak uhvatili međusobno rukama, počeli su da se rvaju i pali su na beton. Primijetio je da je taj momak udario glavom u beton, zatim je ustao i počeo je da se udaljava od njih. Taj momak je prijetio njegovom bratu Š.A. tako što je počeo da ga psuje, govoreći da će mu jebati majku, da će ubiti i njega i sve članove njegove porodice, da je zbog njegovog brata A. i došao kod njih kući i da će završiti to što je počeo. Zatim je taj momak pošao na prostor iza njegovog auta, misli da je bio „Golf V +“, sive boje. Odatle je nastavio da prijeti i obraćao se riječima: „Imaš i ti decu, pobiću i njih i tebe, nestaćete iz ovog grada, videćete ko je B.L.“, pri čemu je sve te riječi upućivao njegovom ocu Š.D. Utoliko je došla njegova majka, koja je plakala i obraćala se tom momku da je tu dijete sa ..., na koje će da ostane trauma i govorila mu je da ide. Taj momak je sa tog mjesta uputio još nekoliko psovki, nakon čega su se svi oni okrenuli u pravcu njihove kuće, s tim što je njihov otac Š.D. ostao pored haube tog "Golfa". Nakon toga, taj momak se vratio u svoje auto, gdje je ušao na mjestu vozača i upalio ga je i krenuo je da se rikvercom udaljava 5-6 metara od njihove kuće. Pomislili su da taj momak odlazi, pa se njihov otac uputio ka njihovom bratu F., koji je u međuvremenu bio izašao iz kuće, ali se tada začula škripa guma. Vidio je kako taj momak ide autom prema njegovom ocu, što bi se reklo "punim gasom", pri čemu njegov otac nije stigao da napravi ni dva koraka, jedino što je uspio njegov otac je bilo to da se okrene licem prema tom vozilu. Njegov otac je uspio malo da poskoči i moguće da na taj način ublaži udarac i povredu. Taj momak ga je sredinom haube digao na šoferšajbnu, pri čemu je njegov otac udario glavom o šoferšajbnu, nakon čega je pao na beton. Nakon što je udario u njegovog oca, taj momak je okrenuo točkove udesno i uputio se u pravcu njegovog brata Š.F. i njegove majke, koji su bili udaljeni otprilike oko 5 metara. Taj momak je njegovog brata Š.F. udario prednjim lijevim čoškom auta i pribio ga je uz betonski zid, koji ograđuje njihovo manje dvorište. Njegova majka je bila tačno pored zida, zbog čega taj momak nije uspio da je udari vozilom, već je udario njegovog brata Š.F. Nakon toga se nekoliko metara vratio u rikverc, pokušavajući da se okrene, jer se nalazio na malom prostoru, probao je par puta da revizira prednjim točkovima, pa kad nije uspio, motor vozila se više nije čuo, ne zna je li ga on ugasio ili se samo ugasilu. Pritrčao je svom bratu Š.F. i vidio je da mu je desna noga baš

natečena. Nije uopšte obraćao pažnju kuda je otišao taj momak iz vozila, budući da je vidio svog brata F. kako jauče i svoju majku kako plače. Kad se to završilo, pritrčao je njihov komšija koji od njih iznajmljuje poslovni prostor, pa je zajedno sa svojim ocem D. ubacio svog brata F. u njegovo vozilo. Zatim je upalio svoje vozilo i sa svojim bratom A. se uputio u Klinički centar. Tog momka je kritičnog dana prvi put vidio kod njihove kuće, ne zna razlog njegovog dolaska, zapravo u to vrijeme kada se desio događaj nije znao, ali je u međuvremenu saznao o čemu se radi. Prvo je saznao od svojih drugova sa Z. pravi razlog dolaska te osobe kod njih, koji su ga pitali zna li da mu je brat dužan na kamatu kod L.B. Tek sutradan, njegov brat A. mu je priznao da je bio dužan L.B. na kamatu. Tvrdio je da niko od njih ostalih, pri čemu misli na sebe i svoju braću A. i F., nije učestvovao u fizičkom sukobu sa pomenutim L. Nije uspio da vidi je li njegov otac aktivno zadavao udarce L. za vrijeme fizičkog sukoba, pojasnio je to što je vidio na početku iskaza, odnosno da je vidio rvanje, te da je momak glavom udario o beton. Takođe, tvrdio je da niko od njih nije imao kod sebe ni oružje, niti bilo kakvo drugo sredstvo u rukama, niti su išta od toga koristili. Na tijelu tog L. nije opazio vidljivih povreda, bio je pod šokom i ono što je vidio je da se taj momak držao za glavu nakon udara glavom o beton, a zbog cjelokupnog šoka nije do detalja u njega gledao, to je ono što je u svom šoku na njemu primijetio.

Svjedok Š.S. je u iskazu na glavnom pretresu, u bitnom ponovio svoj iskaz iz prethodnog postupka, s tim što je dodao da je, kada je izašao ispred kuće, vidio da njegov brat A. stoji, a da je njihov otac imao neki fizički obračun sa L. i njihov otac je rekao L.: „Idi odavde“. Nakon što je upoznat sa iskazom koji je dao u prethodnom postupku, svjedok Š.S. je naveo da je prošlo mnogo vremena i zbog toga na glavnom pretresu nije rekao da se njegov brat A. držao za glavu kada je izašao i kada ga je vidio prvi put. Vjerovatno se nije kod tužioca sjetio da kaže da je njegov otac rekao L.: „Idi odavde“. Vidio da se L. drži rukom u potiljačnom dijelu glave, ali nije vidio krv na glavi. Kada su se pogurali njegov otac i L.B., L. je krenuo da pada i povukao je njegovog oca i njegov otac je pao pored L., a L. je pao unazad i udario je glavom u beton i poslije 10-15 sekundi L. je ustao. Ni na koji način nije učestvovao u tom sukobu, kao ni njegova braća Š.A. i Š.F. i niko od njih nije imao bilo kakav predmet u rukama koji je potreban da se neko povrijedi. Tom prilikom, Laković je krenuo prema njegovom ocu na nekih 6-7 metara, ali nije mogao da vidi sve do početka, jer se okrenuo kad je L. bio udaljen na metar od njegovog oca. L. je ušao u vozilo, otišao je 6 ili 7 metara u rikverc i zatim je krenuo prema njegovom ocu, što znači da je udaljenost između njegovog oca i L., kada je L. startovao kretanje sa vozilom bila isto 6 ili 7 metara, jer je njegov otac ostao na istom mjestu sa kojeg se L. udaljio. Nakon toga, Laković je samo skrenuo u desno i udario je u njegovog brata F. L. nije stao sa vozilom kada je udario njegovog oca, znači da je vozilom krenuo na njegovog oca, istog je udario i nastavio je dalje, skrećući desno, promijenio je pravac kretanja i udario je njegovog brata F., koji se nalazio na udaljenosti od 5 metara od mjesta gdje je stajao njihov otac.

Svjedok Š.S. je u iskazu u prethodnom postupku, u bitnom navela da se tog dana, nakon što su došli kući sa posla, nalazila u kuhinji, i slagala je suđe u mašinu za pranje, a njihova kuhinja ima prozor koji je bio otvoren. U jednom momentu, čulo se zvono njihove kapije, prvo je izašao njen srednji sin Š.A., a nekoliko trenutaka nakon njega to je uradio i njen suprug Š.D. Poslije izvjesnog vremena, začula je glasove koji su je podsjećali na raspravu i glasnu priču, pa je odlučila da izađe da provjeri o čemu se radi. Osim toga, njihov pas je nenormalno lajao i to je još više ubijedilo da nešto nije u redu napolju i da treba da izađe. Nakon što je izašla napolje, ugledala je da se na asfaltu nalaze njen suprug i jedna muška osoba koju tada nije poznavala, a u njihovoj blizini, u stojećem položaju nalazio se njen srednji sin Š.A. Prišla je tom mjestu, kako bi pridigla svog supruga D., dodala mu je ruku i govorila mu je da ustane i da ne može da vjeruje šta se dešava, a zatim je čula zvuk kapije iza sebe i vidjela je da je iz kuće izašao i njen sin Š.F. Pošto je pomogla svom suprugu da se pridigne sa asfalta, taj momak se takođe digao i uputio se u pravcu svog vozila, gdje je stao u dijelu iza vozila,

odakle je u njihovom pravcu počeo da izgovara veliku količinu psovki, a osim toga i da prijeti, bilo je tu puno riječi prijetnje koje sve nije mogla da zapamti, ali je dobro zapamtila prijetnju koja je i najviše uplašila: "Imaš djecu i ti". Obzirom da se tada, u tom trenutku, pored nje našao njen sin Š.F., nekoliko puta se sasvim normalnim riječima obratila toj osobi govoreći mu: "Idi momak odavde, imam bolesno dijete", jer je njen sin Š.F. obolio od ... od rođenja i poznato joj je sve o tom oboljenju, budući i da radi u nevladinoj organizaciji sa takvom djecom, te joj je poznato kakav to stres i traumu stvara kod te djece. Inače, jedan je od osnivača prvog udruženja za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, pa je tim prije još više upoznata kakve posledice takvo ponašanje ostavlja na tu djecu. Takođe je zatražila da bilo ko, ko se tu našao pozove policiju, ali osim članova njene porodice i tog momka, tu nije primjetila nikoga, obzirom je bio jul mjesec i popodnevna vrućina oko 16,30-17,00 časova. Zatim je vidjela da je nakon sve te priče, psovki i prijetnji, taj momak ušao za upravljač svog vozila i da je njime krenuo u rikverc. Tada je pomislila da je tu kraj svega, da je taj momak donekle normalna osoba i da odlazi od njihove kuće, iz njihovog dvorišta. Njen suprug D. je sve vrijeme stajao ispred prednjeg dijela vozila tog momka, dok su ona i njen sin Š.F. bili sa strane pored zida, a F. je bio malo iza nje. U jednom trenutku je čula neku škripu, buku, tako da ne zna je li to bila škripa guma ili nešto tome slično, ali zna da je bila ogromna brzina, kojom je ta osoba prednjim dijelom vozila udarila njenog supruga Š.D. Sjeća se dobro da je njen suprug preletio preko prednjeg dijela vozila i udario je glavom u prednju šoferšajbnu, a nakon toga ga je vidjela da je pao i da leži. Zna da je tada i svojoj djeci više puta pominjala da neko zove policiju, ali niko od njih nije imao pri sebi telefon, jer su svi bili izašli iz kuće. Prišla je da pomogne svom suprugu Š.D., odnosno okrenula se tijelom i licem prema njemu, kada je vidjela da je pao i da mu treba pomoć. Ali, doslovno u sekundi dok je bila okrenuta licem u pravcu svog supruga, začula je još jedan udar, nešto što je podsjećalo na udarac u zid i čula je glasno zapostavljanje, zbog čega se odmah okrenula i vidjela je svog sina Š.F., kojem je bila odrađena sva garderoba po strani, a desna noga mu je već tada bila jako natečena. Bila je prestravljena, kao i njen sin F., vidjelo se to po njemu, tako da njenom suprugu D. u tim trenucima gotovo niko nije stigao da pomogne, već je suprug čuo nju kako vrišti i plače i tako je došao svijesti. Ne zna kako, ali neko je pomogao njenoj dvojici drugih sinova i suprugu da F. unesu u auto, a nju je jedan komšija kad je došao sa posla, negdje oko 17,00 časova, prebacio u Urgentni centar gdje su tada već bili njen sin Š.F. i njen suprug Š.D. Prolazeći neposredno ispred te ustanove, začula je urlanje, vikanje jedne žene, koja je valjda bila žena te osobe, bila je u društvu još nekoliko drugih osoba, a oni nijesu ništa reagovali. Nije vidjela sam trenutak kad je ta osoba udarila njenog sina Šćepanović Filipa, ali je jasno vidjela sve to što je opisala, kad je ta osoba udarila njenog supruga Š.D., a nakon toga se u trenutku okrenula ka svom suprugu da mu pomogne, kada se začuo taj udar i zapostavljanje njenog sina F. Njen sin Š.F. je pod jakim stresom, od tog događaja, ali oboljenje koje njen sin ima, ni u kom slučaju ne omogućava da on daje bilo kakve izjave pred nadležnim organima.

Svjedok Š.S. je u iskazu na glavnom pretresu, u bitnom ponovila svoj iskaz iz prethodnog postupka, s tim što je dodala da je, kada je izašla iz kuće i to kada su se obračunavali njen suprug i L., čula svađu i vrištanje i osim prijetnji koje je navela, i prijetnje: "Imaš i ti decu, biće vam uska P.", koje je L. govorio. Nakon što je upoznata sa iskazom koji je dala u prethodnom postupku, svjedok Š.S. je navela da je sa svojim djetetom izašla iz kotorske bolnice i kada je davala izjavu kod tužioca bila je pod stresom, a i dalje je pod stresom, jer je njenom sinu Š.F. život ugrožen. Tačno je da je L. rekao: "Biće vam uska P.". I kod tužioca je rekla da je L. prijetio njenoj djeci i da im je kazao: "Biće vam uska P.". Kada je izašla, vidjela je L. i njenog supruga Š.D. da se svađaju i vidjela je da je L. jednom udario Š.D. Kod tužioca je rekla da je vidjela sukob i da je došlo do svađe između njenog supruga i L., ali je L. pošao posle toga i udaljio se, stajao je iza svog auta i vikao je. Kada je naišla, njen suprug i L. su se već razišli. Stajala je na kapiji i vidjela je da taj čovjek udara njenog supruga Š.D. Tom prilikom, njen suprug Š.D. je stajao i L. ga je udario. Kada je bila na kapiji, vidjela je da taj čovjek udara njenog supruga Š.D. i da njen suprug pada, a onda je rekla suprugu da zovu policiju. Kod tužioca nije to rekla zbog stanja u kojem se nalazila, jer je došla da ispoštuje tužioca. Nakon što je L. zadao taj udarac njenom suprugu,

prišla je da pomogne svom suprugu i rekla je da se zove policija. Š.D. je ležao u dvorištu na betonu, a L. se već tada udaljavao i stajao je iza svog auta i počeo je da viče. Nije primijetila nikakvu vidnu povredu kod L., a kod njenog supruga Š.D. je bila povreda u predjelu glave, odnosno glava mu je bila povrijeđena, što je konstatovano u Urgentnom centru. Vidjela je da je njen suprug udaren, ali nije mogla da se izjasni o detaljima, jer su tu bila njihova djeca, ali je vidjela da je udar bio u predjelu čela i da mu je čelo bilo malo zakrvavljeno. Njeni sinovi Š.S. i Š.A. učestvovali u tom sukobu. Takođe, njen suprug i njeni sinovi nijesu imali ništa u rukama, jer su taman ručali. Zna da je L. krenuo u rikverc kada je ušao u svoje vozilo, ali nije mogla da se izjasni o tome na kojoj udaljenosti je bio njen suprug kada je L. krenuo prema njemu, a njihov sin Š.F. je bio udaljen od njenog supruga nekih 4-5 metara. Vidjela je da je L. udario njenog supruga, ali nije vidjela kad je udario njihovog sina, jer je krenula prema njenom suprugu Š.D., tako da o tim okolnostima nije mogla da se izjasni.

Iz zapisnika o uviđaju Uprave policije CB P. Ku.br.872/20 od 22.07.2020. godine proizilazi da je dana 22.07.2020. god u 17:10 h, Š.S. obavijestila službenike Stanice policije za poslove dežurstva CB P. o povređivanju svoga sina Š.F. i supruga Š.D. vozilom marke "VW Golf", registarskih oznaka ... Istog dana, oko 20:00 h posredstvom radio veze "... " u vezi tog slučaja službenici Stanice policije za poslove dežurstva CB P. obaviješteni su da je u toku tuča i svađa više lica ispred prostorija Urgentnog bloka KCCG, te da se zavađene strane svađaju i da se gađaju plastičnim bocama. Po primljenom obavještenju, na lice mjesta izašli su službenici kriminalističke policije Stanice za kriminalističku tehniku i uviđaje CB P. u sastavu inspektor D.L. i kriminalistički tehničar M.Đ., koji su izvršili pregled lica mjesta i tom prilikom su konstatovali sledeće: lice mjesta povređivanja Š.F. i Š.D. je dio ograđenog dvorišta kod stambenog objekta br. ..., u Ulici ... u P. Prilikom pregleda lica mjesta, svojim prednjim dijelom okrenuto ka betonskom zidu ograde nalazilo se parkirano vozilo marke "VW Golf plus", registarskih oznaka ... Na tom vozilu konstatovana su oštećenja koja se ogledaju u lomu prednjeg vjetrobranskog stakla koje je u cjelosti ispucalo, ali se nije prosulo. U središnjem dijelu istog, ka lijevoj strani nalazi se vidno sferno ulubljenje prečnika do 20 cm. Ulubljenje se nalazi na poklopcu motora sa lijeve strane do ivice istog. Pregledom vozila na prednjem braniku konstatovano je da se nalaze slična oštećenja koja se manifestuju u skidanju plastičnih djelova nastala udarom. Slična oštećenja nalaze se na prednjem lijevom faru vozila. Na dijeliću prednjeg branika i blatobrana po lijevoj strani vozila konstatovana su oštećenja u vidu većeg grebanja farbe na istim površinama, kao i kidanja spoja prednjeg branika i lijevog blatobrana. Na lijevom blatobranu nalazi se ulubljenje. Na licu mjesta kod zadnje strane tog vozila nalazio se točak. U dijelu lica mjesta ispred vozila marke "VW Golf", registarskih oznaka ... nalazili su se na betonskoj podlozi razni djelovi plastike, stakla i sl. U tom dijelu nalazile su se izlomljene naočare za sunce sa plastičnim crnim okvirom. Na dijelu lica mjesta, na betonskoj podlozi zatečeni su tragovi crvene boje, nalik na krv, u vidu sitnih kapljica. Kriminalistički tehničar je izvršio pregled lica mjesta, isto je fotografisao o čemu će je sačinio fotodokumentaciju koja čini sastavni dio navedenog zapisnika. Sa lica mjesta izuzeta je majica bijele boje o čemu je sačinjen izvještaj o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta koji takođe čini sastavni dio predmetnog zapisnika. Uviđaj je završen dana, 22.07.2020. godine u 18,00 časova.

Iz izvještaja o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta Uprave policije CB P., Ku.br.872/20, br. knjige uviđaja ... od 22.07.2020. godine, proizilazi da je dana 22.07.2020. godine, u Ulici ... izvršen kriminalističko-tehnički pregled lica mjesta, lice mjesta je fotografisano i sačinjen je zapisnik o uviđaju. Pregledom lica mjesta zatečeni su sledeći tragovi: trag 1-PMW marke "VW Golf", registarskih oznaka ... i trag br.2-majica bijele boje.

Iz fotodokumentacije Uprave policije CB P. br.17/03-4-1217-1253 od 22.01.2020. godine, proizilazi da je ista sačinjena povodom fotografisanja lica mjesta povređivanja oštećenih Š.D. i Š.F., sa vozilom marke "VW Golf", registarskih oznaka ..., u Ulici ... u P. i sadrži 16 fotografija na kojima je prikazan izgled lica mjesta, odnosno

izgled kuće i dvorišta, izgled navedenog vozila, izgled tragova plastike koji su zatečeni ispred vozila i izgled naočara za sunce koje su pronađene na betonskoj stazi.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB P., Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije Ku.br.872/20, na ime L.B. od 22.07.2020. godine, proizilazi da je ovlašćeni policijski službenik Uprave policije Centra bezbjednosti P., navedenog dana od lica L.B., na osnovu člana 85 stav 9 Zakonika o krivičnom postupku, privremeno oduzeo putničko motorno vozilo marke "VW Golf plus", sive boje, registarskih oznaka ..., bez pripadajućeg ključa.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka saobraćajno-mašinske struke Č.G. od 28.09.2020. godine, proizilazi da se mjesto i načina kontakta vozila "Golf" sa pješacima mogu odrediti na osnovu: analize tragova vidljivih sa fotografija, analize oštećenja na vozilu i izjava ispitanih lica. Vozilo "Golf" je primarni kontakt sa pješakom Š.D. ostvarilo čeonim dijelom sa lijevim dijelom tijela pješaka, dok se pješak nalazio na kolovozu, i u trenutku kontakta bio je okrenut ulijevo i odskakao je od kolovozne površine, a prethodno se kretao leđima okrenut prema vozilu "Golf", a vozilo "Golf" je bilo usmjereno prednjim dijelom prema kapiji dvorišta vlasništvo Š.D. i prema pješaku Š.D. Može se zaključiti da je primarno mjesto kontakta bilo na granici između betonske i asfaltne podloge, odnosno u zoni prednjeg desnog fara i prednjeg desnog točka, koji su prikazani na fotografiji broj 3 fotoelaborata. Vozilo "Golf" je primarni udar sa pješakom Š.F. ostvarilo prednjim lijevim dijelom sa tijelom pješaka, dok se pješak nalazio na kolovozu, i u trenutku kontakta bio je u statičnom položaju, gdje je tijelo pješaka ukliješteno između prednjeg dijela vozila i betonskog zida, a pješak je, po mišljenju vještaka, licem bio okrenut prema vozilu "Golf", a vozilo "Golf" je bilo usmjereno prednjim dijelom prema zidu dvorišta vlasništvo Š.D. i prema pješaku Š.F. Može se zaključiti da je primarno mjesto kontakta bilo na završetku, uglu betonskog zida dvorišta vlasništvo Š.D., do ulazne kapije u dvorište, posmatrano za smjer kretanja vozila "Golf". U vrijeme događaja kolovoz je bio suv. Vozilo "Golf" na kolovozu nije ostavilo vidljive tragove kočenja. Brzina vozila "Golf" kojom je voženo neposredno prije i u trenutku kontakta sa pješakom Š.D. bila je oko 21,00 km/h. Navedena brzina bi odgovarala oštećenjima nastalim na vozilu "Golf" u sudaru sa pješakom Š.D. i povredama koje je zadobio pješak Š.D. Na osnovu analize oštećenja vozila, te povreda pješaka Š.F., može se zaključiti da je brzina vozila "Golf" kojom je voženo neposredno prije i u trenutku kontakta sa pješakom Š.F. bila oko 20,00 km/h. Pješak Š.D. se nalazio na kolovozu, i u trenutku kontakta bio je u poluokretu ulijevo i u odskakanju od kolovozne površine, a prethodno se kretao leđima okrenut vozilu "Golf", pa je brzina kretanja pješaka Š.D. u trenutku kontakta sa vozilom "Golf" bila 0,00 km/h. Pješak Š.F. se nalazio na kolovozu i u trenutku kontakta bio je u statičnom položaju, gdje je tijelo pješaka ukliješteno između prednjeg dijela vozila "Golf" i betonskog zida, pa je brzina kretanja pješaka Š.F. u trenutku i neposredno prije kontakta sa vozilom "Golf" bila 0,00 km/h. Vozač vozila "Golf" je pokrenuo svoje vozilo iz stanja mirovanja i do mjesta kontakta sa pješakom Š.D., prešlo put od oko 7,50 m za vrijeme od 2,55 s. Pješak je za vrijeme od 2,55 s mogao napraviti poluokret i odskočiti od kolovozne površine, jer je prethodno bio leđima okrenut prema nailazećem vozilu "Golf". Pješak Š.F. je stajao neposredno uz betonski zid ograde i u trenutku pokretanja vozila "Golf" prema njemu, nije reagovao kretanjem, jer po mišljenju vještaka nije očekivao da će doći do kontakta sa vozilom "Golf" jer se nalazio neposredno uz betonsku ogradu i sa svoje lijeve strane je ostavio dovoljno prostora za kretanje vozila "Golf" u dijelu obilaženja pješaka. Pješaci su u trenutku pokretanja vozila "Golf", do mjesta kontakta bili u vidnom polju vozača vozila "Golf". Dakle, pješaci su u trenutku započetog kretanja vozila "Golf" bili ispred prednjeg dijela vozila "Golf", u zoni gdje su bili jasno vidljivi i uočljivi za vozača vozila "Golf". U trenutku započetog kretanja vozila "Golf", pješak Š.D. je bio u kretanju i kretao se leđima okrenut prema čeonom dijelu vozila "Golf". U trenutku pokretanja vozila "Golf", pješak Š.F. je bio u statičnom položaju i licem okrenut prema čeonom dijelu vozila "Golf" i bio je u zoni u kojoj

je mogao biti jasno vidljiv za vozača vozila "Golf". Jasno je da je u takvoj situaciji vozač vozila "Golf" imao mogućnosti da izbjegne nezgodu i sa jednim i sa drugim pješakom, u slučaju da nije pokrenuo svoje vozilo i usmjerio isto prema pješacima. Vozač vozila "Golf" je imao sve tehničke uslove da se pokretanjem svoga vozila se bezbjedno mimoide sa pješacima koji su se nalazili ispred čeonog dijela vozila "Golf". Vozač vozila "Golf" na uočenu opasnost od sudara nije intenzivno kočio, jer su na kolovozu izostali tragovi intenzivnog kočenja vozila. Vrijeme reagovanja vozača i odziva kočionog sistema automobila (do pojave maksimalne sile kočenja ili blokade točkova) iznosi 1,1 s. Vozač vozila "Golf", na uočenu opasnost od sudara sa pješacima nije intenzivno kočio, već je ubrzavao svoje vozilo, kako se može zaključiti analizom povreda pješaka, oštećenja na vozilu i izjava ispitivanih lica. Vozač vozila "Golf" je imao sve tehničke uslove da se bezbjedno mimoide sa pješacima koji su se nalazili ispred čeonog dijela vozila "Golf", pri dobroj vidljivosti i preglednosti puta, sa tehnički ispravnim vozilom. Vještak je mišljenja da je nastali događaj, sudar vozila "Golf" sa pješakom Š.D., a nakon toga sudar vozila "Golf" sa pješakom Š.F., uzrokovan isključivo propustom vozača vozila "Golf", koji je u fazi započetog kretanja vozilom naprijed, usmjerio svoje vozilo prema pješacima i time je zašao u putanju kretanja pješaka koji nijesu imali mogućnosti izbjegavanja nezgode, a posebno jer je vozilo "Golf" ubrzavano i istovremeno usmjeravano od strane vozača prema pješacima. Taj postupak vozača vozila "Golf" može se objasniti nekim subjektivnim faktorom koji ne bi bio predmet saobraćajno tehničkog vještačenja. Na strani pješaka vještak nije našao propusta, niti doprinosa za nastanak predmetnog događaja, jer su isti bili primijetni za vozača vozila "Golf" sa relativno veće udaljenosti, a svakako sa udaljenosti daleko veće od dužine zaustavnog puta vozila "Golf", pri posjedovanoj brzini.

U izjašnjenju na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine, vještak saobraćajno-mašinske struke Č.G. je u bitnom naveo da ostaje pri svom nalazu i mišljenju od 28.09.2020. godine i dodao je da se na osnovu analize oštećenja vozila može zaključiti da je sudarna brzina sa pješakom bila oko 20 km/h. Da li je to vozilo prethodno ubrzavano ili usporavano, na osnovu spisa predmeta nije moguće dati pouzdan i tačan odgovor, ali isto nije od presudnog značaja za utvrđivanje brzine u trenutku kontakta sa pješakom. U svom nalazu je na osnovu raspoloživih spisa predmeta utvrdio brzine kojom je voženo vozilo "Golf" u trenutku kontakta sa pješakom Š.D. i brzinu vozila "Golf" u trenutku sa pješakom Š.F. Vozilo "Golf" od 0 do 100 kilometara ubrzava za vrijeme od 12 sekundi, pa bi sa maksimalnim ubrzanjem mogao postići brzinu od 21 km/h na putu od oko 7,5 metara, a može biti i manja, ali nije od presudnog značaja na dinamiku i tok predmetne nezgode. Kod vozila "Golf", da bi se ručica mjenjača ubacila u "rikverc" potrebno je istu pritisnuti prema dolje, pomjeriti ulijevo i potisnuti naprijed. I za prvu brzinu ručicu mjenjača isto treba pomjeriti malo ulijevo i takođe potisnuti naprijed. Pravac i smjer te dvije brzine je skoro identičan, izuzev što je razlika u tom potiskivanju ručice mjenjača prema dolje. U svom nalazu je između ostalog konstatovao koja oštećenja bi mogla poticati od kontakta sa pješakom. Određena oštećenja koja se nalaze u zoni prednjeg lijevog dijela vozila "Golf" nije moguće precizno opredijeliti, koja potiču od kontakta sa pješakom, a koja od udara u zid. Na osnovu raspoloživih spisa predmeta nije moguće utvrditi da li je nakon prvog kontakta vozila "Golf" sa pješakom, vozilo „Golf" usporavalo, pa nakon toga ubrzavalo, jer na kolovozu nijesu konstatovani bilo kakvi tragovi na osnovu kojih bi se vršila neka detaljnija analiza.

U izjašnjenju na glavnom pretresu od 21.02.2022. godine, vještak saobraćajno-mašinske struke Č.G. je u bitnom naveo da je svoj nalaz i mišljenje od 28.09.2020. godine sačinio na osnovu raspoloživih podataka iz spisa predmeta koje je imao pred tužilaštvom, što znači da je cjenio iskaze oštećenog i ostalih svjedoka, te da drugih raspoloživih parametara nije imao. Cijenio je iskaze svjedoka koji se nalaze u spisima predmeta, odnosno dio iskaza Š.A. u dijelu u kojem je naveo: "L. je za sekund njegovim vozilom udario mog oca, kada je moj otac začuo škripu guma, vjerovatno se instinktivno okrenuo licem prema L. vozilu..." i na osnovu ostalih

iskaza koje je je decidno naveo u svom nalazu i mišljenju. Smatra da je neophodno izaći na lice mjesta kako bi se precizno moglo utvrditi mjesto kontakta, pravac i smjer kretanja vozila optuženog i slično.

Iz zapisnika o djelimičnoj rekonstrukciji predmetnog događaja od 20.06.2022. godine, proizilazi da je djelimična rekonstrukcija predmetnog događaja izvršena uz prisustvo vještaka saobraćajne struke Č.G. Konstatovano je da se lice mjesta predmetnog događaja nalazi u Ulici ..., te da je po kazivanju svjedoka oštećenog Š.D. lice mjesta predmetnog događaja ostalo nepromijenjeno, osim što je konstatovano da je naknadno urađena klizna ograda, a po lijevoj strani kada se uđe u dvorište, nalazi se kućica za pse. Dalje je konstatovano da je po uputstvu vještaka Č.G. pokretno motorno vozilo registarskih oznaka ... stavljeno u poziciju, a kasniji tok događaja rekonstruisan je po kazivanju optuženog, svjedoka oštećenog Š.D. i svjedoka Š.A. Konstatovano je da je optuženi pokazao tačno kuda je krenuo prema svjedoku oštećenom Š.D., te da je istovremeno optuženi po sjećanju kazao gdje se u tom momentu nalazio svjedok oštećeni Š.D., a da je vještak Č.G. vršio mjerenje predmetnih rastojanja. Dalje je konstatovano da je optuženi naveo da se ne može sjetiti u kojoj poziciji je tada bio oštećeni Š.F. Optuženi je naveo da se sjeća samo da je Š.F., nakon što je on krenuo prema njemu, stajao uz zid prema kući Š., ali se nije mogao izjasniti o tačnoj poziciji, jer mu je glava bila spuštena, pa nije mogao dobro da vidi. Zatim je svjedok oštećeni Š.D. pokazao poziciju na kojoj se nalazilo predmetno vozilo prije nego što je optuženi sa istim krenuo prema njemu. Konstatovano je da je svjedok oštećeni Š.D. pokazao da se predmetno vozilo kojim je upravljao optuženi vratilo u rikverc izvan ograde dvorišta i istovremeno je pokazao mjesto gdje se on nalazio u trenutku kada je optuženi krenuo naprijed prema njemu, kao i mjesto gdje se nalazio njegov sin, oštećeni Š.F. Svjedok Š.A. je pokazao mjesto gdje se on nalazio prije nego što je optuženi krenuo naprijed prema Š.D., a takođe je pokazao poziciju gdje su se u tom trenutku nalazili njegov otac Š.D. i brat Š.F.

Iz dopune nalaza i mišljenja sudskog vještaka saobraćajno-mašinske struke Č.G. od 11.07.2022. godine, proizilazi da je dana 20.06.2022. godine, uz prisustvo Suda, vještak izašao na lice mjesta, gdje je izvršena djelimična rekonstrukcija, prema kazivanju ispitivanih lica. Na djelimičnoj rekonstrukciji su sačinjene skice lica mjesta prema kazivanju ispitivanih lica. Karakteristične pozicije vozila i pješaka su prikazane na skicama lica mjesta, a prema kazivanju ispitivanih lica. Na djelimičnoj rekonstrukciji izvršeno je fotografisanje pozicija vozila i pješaka prema kazivanju ispitivanih lica. Na djelimičnoj rekonstrukciji optuženi je pokazao poziciju vozila i pješaka, u trenutku kada je vozilo pokrenuo, ali bez nekih detalja na osnovu kojih bi se mogla utvrditi dinamika ili tok predmetnog događaja i sačiniti vremensko prostorna analiza. Na djelimičnoj rekonstrukciji svjedok je pokazao poziciju vozila i pješaka, u trenutku kada je vozilo pokrenuto, sa određenim detaljima na osnovu kojih bi se mogla utvrditi dinamika i tok predmetnog događaja i sačiniti vremensko prostorna analiza. Mjesto kontakta sa pješacima, a na osnovu pozicija prikazanih na djelimičnoj rekonstrukciji, bilo je na pozicijama prikazanim na licu mjesta, označenih sa rednim brojem 5 i 6, koja je sačinjena na djelimičnoj rekonstrukciji, prema kazivanju Š.D. i Š.A., a što je skoro identično sa pozicijama prikazanim u Nalazu i mišljenju od 28.09.2020. godine. Brzina kojom je voženo vozilo "Golf" neposredno prije i u trenutku kontakta sa pješakom Š.D., prema pozicijama koje su prikazane na djelimičnoj rekonstrukciji, bila je oko 21,00 km/h. Navedena brzina bi odgovarala oštećenjima nastalim na vozilu "Golf" u sudaru sa pješakom Š.D. i povredama koje je zadobio pješak Š.D. Brzina kojom je voženo vozilo "Golf" neposredno prije i u trenutku kontakta sa pješakom Š.F., ista je kao u Nalazu i mišljenju od 28.09.2020. godine. Brzina kretanja pješaka Š.D. u trenutku i neposredno prije kontakta sa vozilom "Golf", prema kazivanju na djelimičnoj rekonstrukciji, ista je kao u Nalazu i mišljenju od 28.09.2020. godine. Brzina kretanja pješaka Š.F. u trenutku i neposredno prije kontakta sa vozilom "Golf", prema kazivanju na djelimičnoj rekonstrukciji, ista je kao u Nalazu i mišljenju od 28.09.2020. godine. Vozač vozila "Golf" je pokrenuo svoje vozilo iz stanja mirovanja i do mjesta kontakta sa

pješakom Š.D., to vozilo je prešlo put od oko 7,00 m za vrijeme od 2,46 s. Pješak je za vrijeme od 2,46 s mogao da napravi poluokret i da odskoči od kolovozne površine, te je prema prikazanoj poziciji, prethodno bio desnom stranom tijela okrenut prema nailazećem vozilu "Golf". Ostalo je kao u Nalazu i mišljenju od 28.09.2020. godine, s tim što je pješak Š.D., u trenutku pokretanja vozila, desnom stranom tijela bio okrenut prema nailazećem vozilu "Golf", ali isto nema uticaja na uzrok, tok i dinamiku događaja. U konačnom, vještak je iznio isto mišljenje kao u Nalazu i mišljenju od 28.09.2020. godine.

U izjašnjenju na glavnom pretresu od 26.09.2022. godine, vještak saobraćajno-mašinske struke Č.G. je u bitnom naveo da ostaje pri svom osnovnom i dopunskom nalazu, kao i izjašnjenjima sa glavnog pretresa i dodao je da se na osnovu analize svih relevantnih spisa predmeta, analize pozicija vozila i pješaka prikazanih na djelimičnoj rekonstrukciji, može zaključiti da je vozač vozila "Golf" od trenutka pokretanja vozila do mjesta kontakta na putu dužine od oko 7 metara, ubrzavao svoje vozilo. Takođe, na djelimičnoj rekonstrukciji kao iz spisa predmeta, posebno izjava ispitivanih lica je konstatovano između ostalog da je vozilo "Golf" bilo u statičnom položaju i pokrenuto je iz statičnog položaja. Vozač vozila "Golf" je na putu od oko 7 metara u trenutku pokretanja vozila do mjesta kontakta sa pješakom imao mogućnost reagovanja na točak upravljača, kao i mogućnost da usmjeri svoje vozila lijevo ili desno i da aktivira radnu kočnicu. U dopuni nalaza, na strani 10, može se vidjeti da je vozač vozila "Golf" od trenutka pokretanja vozila do mjesta kontakta sa pješakom Šćepanović Duškom, prešao put od oko 7 metara sa prosječnim ubrzanjem od oko 2,1 m/s na kvadrat, a za to mu je bilo potrebno vrijeme od 2,46 sekunde. Vrijeme reagovanja vozača na kočioni sistem i odziva kočionog sistema do pojave maksimalne sile kočenja i blokade točkova iznosi 1,1 sekunda, a vrijeme reagovanja vozača na točak upravljača, odnosno usmjeravanja vozila lijevo ili desno iznosi od 0,3 do 0,4 sekunde. Kod analize saobraćajnih nezgoda, ukoliko nema nekih drugih parametara, vještaci saobraćajne struke u svojim analizama koriste neke prosječne standardne vrijednosti kada se radi o vozačima koji su osposobljeni za upravljanje predmetnim vozilom. Što se tiče nekog drugog stanja vozača, vještak u to nije ulazio, jer to nije u domenu njegovog vještačenja. Ubrzanje je jedna veličina koja utvrđuje za koje vrijeme u konkretnom slučaju neko vozilo postiže određenu brzinu, odnosno, to ubrzanje je u stvari kretanje sa povećanjem brzine, a ne eventualno smanjenjem brzine ili vožnja konstantnom brzinom.

Sud je nalaz i mišljenje sudskog vještaka saobraćajno-mašinske struke Č.G. od 28.09.2020. godine i dopunu nalaza i mišljenja imenovanog sudskog vještaka od 11.07.2022. godine, te izjašnjenje imenovanog vještaka na glavnim pretresima od 31.01.2022. godine, 21.02.2022. godine i 26.09.2022. godine cijenio kao stručne, jasne i bazirane na pravilima struke i nauke, pa je iste prihvatio.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. od 02.09.2020. godine, proizilazi da su dana 22.07.2020. godine od strane ljekara Urgentnog centra Kliničkog centra C.G. u P. pregledani Š.D., Š.F. i L.B. Tom prilikom su kod Š.D. dijagnostikovane sledeće tjelesne povrede: razderina u predjelu donje trećine prednje strane lijeve butine, oguljotine u lijevoj polovini čeonog predjela i oguljotina u predjelu donje trećine spoljašnje strane lijeve nadlaktice. Navedene povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su mogle nastati u nekoj od faza povređivanja pješaka, i to povreda razderina u predjelu donje trećine prednje strane lijeve butine tipično usled primarnog kontakta tijela pješaka i motornog vozila, a ostale povrede moguće usled nabacivanja na vozilo ili usled pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu. U vrijeme nanošenja zadobijene povrede, pojedinačno i zbirno se kvalifikuju kao laka tjelesna povreda. Kod Š.F. su dijagnostikovane sledeće tjelesne povrede: višestruki prelom karlice i prelom poprečnih nastavaka 4. i 5. slabinskog pršljena, nagnječenja u predjelu obje noge i oguljotina u desnom jagodičnom predjelu. Navedene

povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su mogle nastati u nekoj od faza povređivanja pješaka, i to povrede višestruki prelom karlice i prelom poprečnih nastavaka 4. i 5. slabinskog pršljena i nagnječenja u predjelu obje noge tipično usled primarnog kontakta pješaka i motornog vozila i uklještenja tih predjela tijela između vozila i druge tupo-tvrde površine, a povreda oguljotina u desnom jagodičnom predjelu moguće usled nabacivanja na vozilo ili usled pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu. U vrijeme nanošenja zadobijene povrede zbirno se kvalifikuju kao teška tjelesna povreda (pojedinačno: povreda višestruki prelom karlice i prelom poprečnih nastavaka 4. i 5. slabinskog pršljena kvalifikuje se kao teška tjelesna povreda, dok se povrede nagnječenja u predjelu obje noge i oguljotina u desnom jagodičnom predjelu kvalifikuju kao lake tjelesne povrede). U medicinskoj dokumentaciji je navedeno da Š.F. boluje od urođenog genetskog oboljenja ... Kod L.B. su dijagnostikovane sledeće tjelesne povrede: dvije razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela. Navedene povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su nastale usled dvokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa - dva udarca, moguće drškom od pištolja, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem. U vrijeme nanošenja zadobijene povrede se kvalifikuju kao lake tjelesne povrede. Više krvnih podliva u kosmatnom dijelu glave, krvni podliv nosa, praćen prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, nagnječenje u predjelu desnog obraza i desnom jagodičnom predjelu i razderina donje usne. Navedene povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su nastale usled najmanje šestokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa - najmanje šest udarca, tipično pesnicom, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem. U vrijeme nanošenja povreda krvni podliv nosa, koji je praćen prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka se kvalifikuje kao teška tjelesna povreda, dok se ostale povrede kvalifikuju kao lake tjelesne povrede. Dvije oguljotine u međulopatičnom predjelu i više oguljotina u predjelu zadnje strane desnog ramena, koje povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su mogle nastati usled grebanja noktima prilikom guranja, čupanja, povlačenja i slično. U vrijeme nanošenja, zadobijene povrede se kvalifikuju kao lake tjelesne povrede. Zbirno posmatrano, sve zadobijene povrede u vrijeme nanošenja se kvalifikuju kao teške tjelesne povrede.

Iz dopune nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. od 02.10.2020. godine, proizilazi da je dana 22.07.2020. godine, pacijent Š.F. primljen na bolničko liječenje u Specijalnu bolnicu u R., zbog povreda koje su opisane u nalazu i mišljenju imenovanog vještaka od 02.09.2020. godine. Tom prilikom, osim ranije navedenih povreda, kod njega je dijagnostikovana i sledeća tjelesna povreda: prelom gornjeg okrajka desne butne kosti. Navedena povreda je posledica dejstva tupine mehaničke sile i ista je mogla nastati u nekoj od faza povređivanja pješaka i to istovremeno sa povredom višestruki prelom karlice i prelom poprečnih nastavaka 4. i 5. slabinskog pršljena, koja je opisana u osnovnom nalazu i mišljenju. U vrijeme nanošenja, zadobijena povreda se kvalifikuje kao teška tjelesna povreda i ista ne utiče na ranije dat nalaz i mišljenje o zbirnoj kvalifikaciji tjelesnih povreda. Tokom bolničkog liječenja Š.F., došlo je do razvoja po život opasne komplikacije u vidu stvaranja krvnih ugrušaka-tromboze, koja je dovela do začepljenja krvnih sudova (plućna tromboembolija), pa je pacijent dana 26.08.2020. godine, hitno premješten u bolnicu u Kotoru gdje mu je spašen život. Navedeno začepljenje pluća predstavlja komplikaciju u liječenju i ne utiče na izvornu kvalifikaciju tjelesnih povreda (čija se težina ocjenjuje u vrijeme nanošenja), već je okolnost koja se može, ali se ne mora desiti u toku liječenja.

U izjašnjenju na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine, vještak medicinske struke dr R.N. je u bitnom naveo da ostaje pri svom nalazu i mišljenju od 02.09.2020. godine i dopuni nalaza i mišljenja od 02.10.2020. godine i dodao je da su kod L.B. opisane dvije razderine u potiljačnom predjelu i to jedna dimenzija oko 3x0,5 cm, a druga 0,5x0,6 cm, koje su mogle nastati, odnosno nastale su direktnim dejstvom nekog čvrstog tupo

tvrdog predmeta, moguće drškom pištolja u dva nezavisna akta, odnosno, radilo se o dva nezavisna udarca. Imajući u vidu lokalizaciju povreda na glavi, iste se tipično nanose u položaju s leđa u odnosu na povrijeđenog, a moguće je i u položaju s prednje strane, ukoliko je L.B. bio savijen glavom prema naprijed. U medicinskoj dokumentaciji ne postoje podaci da je L.B. gubio svijest, odnosno i od strane ljekara specijaliste hirurga i ljekara specialiste ORL KCCG navedeno je da on rekonstruiše događaj, što znači da se istoga sjeća. Navedeno je takođe i to kao podatak dobijen od pacijenta da je povraćao, što može biti u vezi sa eventualnom ošamućenošću zbog velikog broja udaraca u glavu, ali konkretno povreda u vidu potresa mozga, odnosno gubitka svijesti se ne može dokazati na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije. Kod Š.D. oguljotina u lijevoj polovini čeonog predjela i kod Š.F. oguljotina u desnom jagodičnom predjelu, osim opisanim mehanizmom povrijeđivanja u nekoj od faza povređivanja pješaka, mogle su nastati i usljed direktnog dejstva sile - udaraca moguće pesnicom, jer se radi o tipičnim mehaničkim povredama, tako da se izjašnjenje o mogućem mehanizmu nastanka daje na osnovu vrste, veličine i lokalizacije povrede na tijelu. Prilikom davanja osnovnog nalaza i mišljenja, vještak je imao na uvid samo osnovnu medicinsku dokumentaciju i izjavu L.B., koju je dao pred VDT P., te je s tim u vezi dao osnovno i dopunsko mišljenje, dok se na glavnom pretresu na pitanje branioca izjasnio da je moguće da su te dvije povrede kod Š.D i Š.F. nastale i mehanizmom udaraca, jer je to bilo sadržano u njegovom pitanju. S obzirom da se u predjelu glave L.B. nalazilo dosta povreda, a u potiljačnom predjelu, osim opisane dvije razderine, nalazilo se i više krvnih podliva, moguće je da je neka, ali ne i sve od tih povreda nastala mehanizmom pada i udara o tvrdu podlogu, a to iz razloga što se na glavi nalazi veći broj povreda. Konkretno, od svih povreda kod L.B., a koje su se nalazile u potiljačnom predjelu, gdje je po medicinskoj dokumentaciji bilo više modrikastih krvnih podliva i dvije razderine, dakle, neka od tih povreda je mogla nastati mehanizmom pada, odnosno znači da je jedna od te dvije razderine mogla nastati od pada. Veliki broj povreda na glavi posebno u istom predjelu glave potpuno je logično i vrlo vjerovatno da su sve posljedice udarca, a ne pada. U sudsko-medicinskom izjašnjenju fizičkih konflikta u principu se definišu povrede u odnosu na jedan eventualni pad, a ukoliko osoba pada više puta i to na isti dio tijela, što se u praksi rijetko dešava. Dakle, padovi sa sopstvene visine na potiljak bi eventualno dali takve povrede, dok razderine kao rane kod kojih je došlo do potpunog prekida kontinuiteta kože, ne bi mogle nastati u potiljačnom predjelu na način dok osoba u ležećem položaju zadobija udarce u prednjoj strani glave. Sudsko medicinsko vještačenje ne podrazumijeva hipotetičko izjašnjenje o mogućim drugim sredstvima povređivanja, osim o onim koji se spominju u spisima predmeta. Udarcem gumenim stopalom sa tvrdim đonom mogle su nastati sve opisane povrede u predjelu glave. Te dvije razderine nijesu mogle nastati udarcom pesnicama, a ostale povrede na glavi opisane pod tačkama "B" do "E" osnovnog nalaza i mišljenja mogle su nastati pesnicom. Imajući u vidu da je vještak saobraćajne struke utvrdio sudarnu brzinu od 20 km/h, povrede u predjelu prednje strane glave nijesu mogle nastati usled inercionog kretanja glave i udara u elemente unutrašnjosti vozila u trenutku sudara, jer se radi o maloj brzini. Ukoliko se L.B. u nekom trenutku događaja našao na mjestu vozača u vozilu i glavu je spustio u prostor desno i ispod od točka upravljača, isti je u tom položaju mogao zadobijati udarce u predjelu glave, bilo pesnicom, bilo nekim podesnim sredstvom, a što svakako znači da su te razderine u potiljačnom predjelu mogle nastati u takvoj okolnosti nekim za to pogodnim mehaničkim oruđem (ne i pesnicom, jer je i ranije isključena ta mogućnost).

Sud je nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. od 02.09.2020. godine i dopunu nalaza i mišljenja imenovanog sudskog vještaka od 02.10.2022. godine, te izjašnjenje imenovanog vještaka na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine, cijenio kao stručne, jasne i bazirane na pravilima struke i nauke, pa je iste prihvatio.

Iz nalaza i mišljenja komisije vještaka medicinske struke: psihijatra dr G.Ž., neuropsihijatra dr M.S. i psihologa B.S.I. od 12.10.2020. godine, proizilazi da je optuženi L.B. osoba nisko prosječnih intelektualnih potencijala. Ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, niti težeg duševnog poremećaja. U osnovi, radi se o emocionalno nestabilnom poremećaju ličnosti, sa niskim pragom na frustracije, otežanom kontrolom impulsa i smanjenom mogućnošću samokontrole u provokativnoj situaciji. Krivično djelo je psihopatološki motivisano afektom razdraženosti jakog intenziteta na nivou patološkog afekta, koji proizilazi iz strukture ličnosti optuženog sa karakteristikama emocionalno nestabilne ličnosti sa visokim stepenom napetosti i anksioznosti, uz smanjenu mogućnost samokontrole. U deliktnoj situaciji, afektivno stanje razdraženosti jakog intenziteta je generisano kod optuženog deliktnom situacijom, subjektivnim osjećajem neposredne životne ugroženosti i konfuznim stanjem nakon doživljene traume glave, tzv. posttraumatsko konfužno stanje. U konačnom, vještaci su mišljenja da su sposobnost shvatanja značaja djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima kod optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela bile bitno smanjene.

U izjašnjenju na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine, predstavnici tima vještaka dr G.Ž. i psiholog B.S.I. su u bitnom naveli da ostaje u cjelosti pri nalazu i mišljenju komisije vještaka od 12.10.2020. godine, s tim što je dodao da je pri izradi nalaza i mišljenja, komisija vještaka cijenila ličnost optuženog, ponašanje optuženog u vrijeme izvršenog krivičnog djela, afektivnu situaciju koja se odnosi na samu direktnu situaciju, opis ponašanja i optuženog i oštećenih, u smislu verbalnog i fizičkog konflikta, kao i povrede koje je sudski medicinar objasnio sa svog stanovišta. Cijenili su da se deliktna situacija odvijala u relativno kratkom vremenskom intervalu, pa su i pomenuli na strani 11 da posle verbalnog i fizičkog konflikta nastaje ponašanje u smislu vožnje automobila optuženog, u smislu nekontrolisanog agresivnog i impulsivnog vladanja, dakle nema rasterećenja afektivnog stanja koje je prethodno uzorkovano verbalnim i fizičkim kontaktom, jer se radi o veoma kratkom intervalu. U psihijatriji je poznato da se u verbalnom kontaktu, fizičkom kontaktu prouzrokuje povišena emocionalna uzbuđenost na nivou afekta razdraženosti jakog intenziteta, da nakon uspostavljanja takvog afektivnog stanja kod neke osobe nastaje i afektivno pražnjenje ili kako se to stručno kaže "abreagovanje i u motornoj i u psihičkoj sferi." U psihičkoj sferi postoji poremećaj orijentacije, konfuznog ponašanja i slično, a u motornoj sferi obično nastaje naglo pražnjenje motornih fizičkih pokreta koji su necjelishodni i nesvršishodni, što se naziva automatizam pokreta, pa je to bila činjenica da afektivno abreagovanje, odnosno pražnjenje u psihičkom i motorom smislu riječi, odnosno da se komisija vještaka opredijeli da taj stepen afektivnog razdraženja jakog stepena odgovara patološkom afektu. Komisija vještaka je imala u vidu činjenicu koja se odnosi na medicinsku dokumentaciju, neposredni psihijatrijski pregled i psihološka testiranja, a navedena ispitivanja jasno upućuju na zaključak da se radi o karakterološkoj manifestaciji ličnosti u vidu emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti. Upravo takva struktura ličnosti doprinosi i izvršenju krivičnog djela. Posljedica emocionalno nestabilne ličnosti je rezultanta više faktora, a prevashodno biološko konstitucionalne predispozicije i uticaj sredine u periodu adolescencije, mladalaštva, dakle interakcija bioloških faktora (nasljedni faktor) i uticaja sredine. U konkretnom slučaju, medicinska dokumentacija kao osnovno uporište i oslonac prilikom dijagnostike nekog poremećaja, kao i potvrda nekog duševnog poremećaja jasno upućuje na zaključak da kod optuženog postoji struktura ličnosti koja se cijeni na nivou emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti i mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja uzrokovan je opijatima, kao i politoksikomanska zavisnost. Dakle, u konkretnom slučaju pored navedene strukture ličnosti postoji zavisnost od više nedozvoljenih supstanci, tipa alkohola i opijata. U konkretnom slučaju, sve i da optuženi i nije uzimao psihoaktivne supstance to je postojalo duševno stanje u vidu emocionalno nestabilne ličnosti kod optuženog. U sudskom spisu navodi se verbalni i fizički konflikt udarcem u predjelu glave, rvanje, guranje, pad o tvrdu podlogu i slično, što implicira da se radi o subjektivnom osjećaju neposredne životne ugroženosti, s tim što je optuženi bio sam, a da je bilo više lica s druge strane deliktne situacije. U konkretnom slučaju, deliktna situacija se prema podacima u sudskom spisu odvijala u relativno kratkom vremenskom intervalu, u vidu verbalnog i fizičkog sukoba, sa nanošenjem više udaraca u

glavu i nakon toga afektivno motornim pražnjenjem, odnosno abreagovanjem, što upućuje na zaključak posttraumatskog konfuznog ponašanja, dakle trauma glave uz afektivnu situaciju je prouzrokovala konfuzno ponašanje u drugom dijelu, odnosno završnom dijelu. Vještaci psihijatri su cijenili da je globalno sjećanje očuvano, a optuženi se ne sjeća samo malih kratkih dešavanja tokom deliktne aktivnosti, što upućuje na zaključak da se radi o djelimičnoj amneziji, a ne o potpunoj amneziji. U medicinskoj dokumentaciji od 22.07.2020. godine, optuženi je pregledan u KCCG i tom prilikom je dao podatke o povređivanju, s tim što je, između ostalog, naveo da je dva puta povraćao, jednom na licu mjesta, a drugi put u Hitnoj medicinskoj pomoći. Iz odbrane optuženog i jasno se može zaključiti da ista upućuje na zaključak djelimične amnezije u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a da je globalno sjećanje očuvano. U svojoj izjavi, pored ostalog, optuženi je naveo: "Izgledalo mi je sve kao vječnost", pa je zatim rekao "Sve se odigralo u kratkom vremenskom intervalu, nisam vidio u tom trenutku da se pojavio Š.F., nisam mogao vidjeti Š.D." i slično, što upućuje na zaključak da je globalno sjećanje očuvano a da nedostaju detalji. Vještaci su se prethodno izjasnili da kod optuženog nakon traume glave, odnosno višestrukih udaraca koji su detaljno opisani u medicinskoj dokumentaciji, kao i od strane sudskog medicinara da je nastalo postkonfuzno ponašanje koje se odlikuje nekordinisanim, necjelishodnim motornim pražnjenjem i abreagovanjem, a koje je posljedica i afektivne situacije i povrede glave.

U izjašnjenju na glavnom pretresu od 14.02.2022. godine, predstavnik tima vještaka dr G.Ž. je u bitnom naveo da se u konkretnom slučaju, analizirajući deliktну situaciju i posebnu medicinsku dokumentaciju, kao i neposredni pregled, jasno može zaključiti da se deliktна situacija karakteriše uticajem dva faktora, a to je sama afektna situacija u vidu verbalnog i fizičkog konflikta, a fizički kontakt se jasno prezentuje medicinskom dokumentacijom u vidu povrede glave, postkonfuznim ponašanjem nakon povrede glave, što ukazuje na poremećaj svijesti u vidu suženja svijesti uzkovane i afektnom situacijom i povredom glave. Takođe, u konkretnom slučaju medicinska dokumentacija, psihološko testiranje i neposredni pregled jasno ukazuju na činjenicu da se radi o emocionalno nestabilnoj strukturi ličnosti u vidu poremećaja ličnosti. Ako bi se pretpostavilo, a što nije u konkretnom, da se radi o stabilnoj psihičkoj strukturi, ako se uzmu dvije komponente, odnosno dva faktora u vrijeme deliktne situacije, sama afektna situacija, koja se odlikuje verbalnim i fizičkim konfliktom i nanošenje udaraca prilikom međusobne razmjene udaraca u deliktноj situaciji, a što sve potvrđuje medicinska dokumentacija u vidu povrede glave i cijeneći ponašanje optuženog nakon traume glave u vidu postraumatskog ponašanja, komisija je ostala pri nalazu i mišljenju da bi se u tim okolnostima optuženi nalazio u stanju afekta, razdraženosti jakog intenziteta, što znači, pa i sve da nema emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti. Međutim, u konkretnom slučaju, pospješujući faktor ovakvog vladanja je emocionalno nestabilna struktura ličnosti optuženog, što je sve prezentovano u spisu. U konkretnom slučaju optuženi je došao na svoju inicijativu iz njemu poznatih razloga, obavio je razgovor tokom deliktne situacije, zatim je nastao fizički kontakt, dakle nema prepasti, odnosno iznenadnosti kada je u pitanju deliktна situacija. Afekat razdraženosti u konkretnom slučaju je posljedica afektivne situacije, fizičkog konflikta sa povredom glave i postkonfuznim ponašanjem nakon povrede glave, a faktor koji tome doprinosi jeste emocionalno nestabilna struktura ličnosti za takav vid afektivnog reagovanja na nivou jakog intenziteta. U okolnostima kako se prikazuje u sudskom spisu u vidu verbalnog i fizičkog konflikta i međusobnih razmjena udaraca, u vidu rvanja, pada na podlogu i slično, povrede glave su sve okolnosti koje doprinose subjektivnom osjećaju neposredne životne ugroženosti. Tim vještaka dao je pismeni nalaz i mišljenje cijeneći podatke u sudskom spisu u vidu verbalnog i fizičkog konflikta između optuženog i oštećenog sa kojim je imao fizički konflikt, pa i da je u tom konfliktu učestovalo i više lica, odnosno svjedoci, isto ne bi uticalo na drugačiji zaključak i stav komisije vještaka.

Sud je nalaz i mišljenje komisije vještaka medicinske struke: psihijatra dr G.Ž., neuropsihijatra dr M.S. i psihologa B.S.I. od 12.10.2020. godine i izjašnjenje predstavnika komisije na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine i glavnom pretesu od 14.02.2022. godine, cijenio kao stručne, jasne i bazirane na pravilima struke i nauke, pa je iste prihvatio.

Iz uvjerenja iz kaznene evidencije MPCG br.05/2-041-9266/20 od 19.08.2020. godine, proizilazi da je optuženi L.B. osuđivan i to: presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 1470/03 od 14.12.2004. godine, zbog krivičnog djela povreda slobode ispovijedanja vjere i vršenja vjerskih obreda iz čl. 163 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, 1 mjesec, uslovno na 1 godinu, presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 14/05 od 05.12.2007. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora od 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 1854/08 od 10.03.2010. godine, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl.152 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 296/11 od 01.02.2012. godine, zbog krivičnog djela lažno prijavljivanje iz čl.388 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Kv.br. 3393/13 od 27.09.2013. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 49/16 od 18.05.2016. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 733/16 od 16.01.2017. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci i presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 716/14 od 09.07.2015. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.151 st.1 i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.

Ocjenom navoda optužbe, odbrane optuženog i svih provedenih dokaza, kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je nesumnjivo utvrdio da je optuženi L.B. izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 8 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, u vrijeme, u mjestu i na način kako je to predstavljeno u izreci presude.

Naime, u dokaznom postupku je nesumnjivo utvrđeno da je optuženi L.B. 22.07.2020. godine, oko 17,00 časova, u Ul. ... u P., sa umišljajem pokušao da liši života više lica - oštećene Š.D. i Š.F., na način što je vozilom marke "VW Golf plus", registarskih oznaka ..., došao u dvorište porodične kuće oštećenog Š.D. u cilju naplate ranijeg novčanog potraživanja od njegovog sina Š.A., nakon čega je, pošto mu je Š.A. objasnio da trenutno nema novčanih sredstava za vraćanje duga, fizički napao zadajući mu udarac u predjelu trbuha i dva udarca u predjelu glave u kojem trenutku je iz porodične kuće izašao oštećeni Š.D. i prišao optuženom L. i svom sinu Š.A., kada je optuženi fizički nasrnuo i na oštećenog Š.D., koji mu je braneći se i u cilju prekida daljeg fizičkog napada na njegovog sina Š.A. i sebe, zadao više udaraca u predjelu glave od kojih udaraca je optuženi L.B. pao na zemlju i zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu dvije razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela, više krvnih podliva u kosmatom dijelu glave, krvni podliv nosa praćen prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, nagnječenje u predjelu desnog obraza i desnom jagodičnom predjelu, razderinu donje usne, dvije oguljotine u međulopatičnom predjelu i više oguljotina u predjelu zadnje strane desnog ramena, nakon čega se optuženi udaljio i stao iza svog vozila, odakle je oštećenom Š.D. uputio

prijetnje: „Imaš i ti decu, pobiću i njih i tebe, nestaćete iz ovog grada, viđete ko je B.L.", a zatim je za vrijeme dok je oštećeni Š.D. bio leđima okrenut vozilu optuženog, a oštećeni Š.F. stajao u neposrednoj blizini betonske ograde dvorišta, ušao u vozilo i njime krenuo prvo unazad, nakon čega je mjenjač ubacio u prvi stepen prenosa i isto usmjerio prema oštećenom Š.D. i ubrzavajući sa udaljenosti od 7-8 metara, brzinom od oko 21 km/h, prednjim dijelom vozila udario Š.D. i nabacio ga na poklopac motora i prednje vjetrobransko staklo, nanoseći mu lake tjelesne povrede u vidu razderine u predjelu donje trećine prednje strane lijeve butine, oguljotinu u lijevoj polovini čeonog predjela i oguljotine u predjelu donje trećine spoljašnje strane lijeve nadlaktice, nakon čega je vozilo usmjerio udesno u pravcu oštećenog Š.F., koji je stajao uz betonsku ogradu dvorišta i prednjom lijevom stranom vozila udario u oštećenog Š.F., pritiskajući ga uz betonsku ogradu dvorišta, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu višestrukog preloma karlice i preloma poprečnih nastavaka četvrtog i petog slabinskog pršljena, prelom gornjeg okrajka desne butne kosti i nagnječenja u predjelu obje noge i oguljotine u desnom jagodičnom predjelu, da bi potom vozilo zaustavio i ostavio u dvorištu oštećenih, a on se pješke udaljio sa lica mjesta, pri čemu je optuženi bio svjestan da na opisani način oštećene može lišiti živote, pa je to i htio.

Naprijed navedene činjenice, sud je utvrdio iz dokaza koji su provedeni u predmetnom krivičnom postupku, prije svega iz iskaza svjedoka oštećenog Š.D. i svjedoka Š.A., u dijelu u kojem su imenovani svjedoci naveli da je dana 22.07.2020. godine, optuženi L.B. došao ispred njihove porodične kuće, gdje se raspravljao sa svjedokom Š.A., pri čemu su svjedok oštećeni Š.D. i svjedok Š.A. decidno naveli da je optuženi tom prilikom gurao i udarao Š.A., dok je Š.A. objasnio da ga je optuženi L.B. udario dva puta u predjelu glave i jednom u predjelu trbuha, nakon čega je optuženi L.B. započeo sukob i sa oštećenim Š.D. Činjenicu da se optuženi L.B. predmetnom prilikom sukobio sa oštećenim Š.D., sud je utvrdio i iz iskaza svjedoka Š.S., koji je naveo da je, kada je izašao iz kuće, vidio rvanje između njegovog oca i optuženog, te da su obojica pali na beton, kao i iz iskaza svjedoka Š.S. koja je navela da je, dok se nalazila u kući, čula da se napolju odvija neka rasprava, a kada je izašla iz kuće, vidjela je svog supruga da leži na zemlji, odnosno na betonu i prišla je da mu pomogne. Nadalje, i svjedok oštećeni Š.D., kao i svi ostali svjedoci, koji su bili neposredni očevici predmetnog događaja, naveli su da je nakon sukoba sa oštećenim Š.D., optuženi L.B. otišao iza svog vozila, odakle je oštećenom uputio prijetnje da će da pobije i njega i njegovu djecu, nakon čega je sjeo u svoje vozilo, sa kojim je najprije krenuo da se kreće unazad, a nakon toga je svoje vozilo usmjerio naprijed, u pravcu oštećenog Š.D., koji mu je bio okrenut leđima, kojeg je udario svojim vozilom, od kojeg udarca je oštećeni najprije ostvario kontakt sa poklopcem motora i sa vjetrobranskim staklom vozila kojim je upravljao optuženi, nakon čega je pao na tlo, a nakon toga, optuženi je svoje vozilo usmjerio udesno, a zatim je nastavio kretanje pravo u pravcu oštećenog Š.F., koji je stajao uz betonsku ogradu dvorišta i prednjom lijevom stranom vozila udario je u oštećenog Š.F., pritiskajući ga uz betonsku ogradu dvorišta. Iako su svjedok oštećeni Š.D. i svjedoci Š.A., Šćepanović Srđan i Šćepanović Sandra sa izvjesnim razlikama predstavili detalje kritičnog događaja, sud je prihvatio njihove iskaze u pogledu odlučnih činjenica, od kojih zavisi odluka u ovoj krivičnopravnoj stvari, obzirom da su njihovi iskazi u pogledu navedenih činjenica bili međusobno saglasni, te da su isti u tom dijelu potvrđeni sadržinom materijalnih dokaza. Uostalom, sud ukazuje da je logično da se svi prisutni svjedoci, imajući u vidu okolnosti pod kojima se odigrao predmetni događaj, kao i posledice koje su iz tog događaja proistekle, nisu mogli do detalja sjetiti svih okolnosti pod kojima se predmetni događaj odigrao, pa se samim tim nisu na istovjetan način ni mogli izjasniti o svim detaljima, ali je našao da te razlike nisu od uticaja, kod činjenic da su njihovi iskazi u pogledu odlučnih činjenica potvrđeni sadržinom materijalnih dokaza. Naime, iskazi oštećenog, kao i iskazi ostalih svjedoka, u pogledu odlučnih činjenica, potvrđeni su prvenstveno sadržinom zapisnika o uviđaju Uprave policije CB P. Ku.br.872/20 od 22.07.2020. godine, izvještaja o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta Uprave policije CB P., Ku.br.872/20, br. knjige uviđaja 193/20 od 22.07.2020. godine i fotodokumentacije Uprave policije CB P. br.17/03-4-1217-1253 od 22.01.2020. godine, iz kojih je utvrđeno da je u dvorištu kuće oštećenog Š.D., u Ulici ... u P., zatečeno vozilo "VW Golf", registarskih oznaka

..., kojim je upravljao optuženi L.B., te da su tom prilikom na licu mjesta pronađeni tragovi crvene boje nalik na krv, kao i tragovi plastike i stakla, dok je iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB P., Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije Ku.br.872/20, na ime L.B. od 22.07.2020. godine, utvrđeno da je od optuženog L.B. predmetno vozilo oduzeto od strane ovlašćenog policijskog službenika. Nadalje, odlučne činjenice koje se tiču dinamike i toka predmetnog događaja, sud je utvrdio iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka saobraćajno-mašinske struke Č.G. od 28.09.2020. godine, izjašnjenja imenovanog vještaka na glavnim pretresima od 31.01.2022. godine i 21.02.2022. godine, zatim iz zapisnika o djelimičnoj rekonstrukciji predmetnog događaja od 20.06.2022. godine, dopune nalaza i mišljenja sudskog vještaka saobraćajno-mašinske struke Č.G. od 11.07.2022. godine i izjašnjenju imenovanog vještaka na glavnom pretresu od 26.09.2022. godine, iz kojih je utvrđeno da je vozilo "Golf", kojim je upravljao optuženi L.B. ostvarilo primarni kontakt oštećenim Š.D. čeonim dijelom vozila sa tijelom oštećenog, dok se oštećeni nalazio na kolovozu, a zatim da je primarni udar sa oštećenim Š.F. vozilo optuženog ostvarilo prednjim lijevim dijelom sa tijelom oštećenog, dok se oštećeni nalazio na kolovozu, i u trenutku kontakta bio je u statičnom položaju, gdje je tijelo pješaka uklješteno između prednjeg dijela vozila i betonskog zida, a oštećeni je licem bio okrenut prema vozilu "Golf", a vozilo "Golf" je bilo usmjereno prednjim dijelom prema zidu dvorišta vlasništvo Š.D. i prema oštećenom Šćepanović Filipu. Vozilo "Golf" na kolovozu nije ostavilo vidljive tragove kočenja. Brzina kojom je voženo vozilo "Golf" neposredno prije i u trenutku kontakta sa oštećenim Š.D., prema pozicijama koje su prikazane na djelimičnoj rekonstrukciji, bila je oko 21,00 km/h, a ta brzina bi odgovarala oštećenjima nastalim na vozilu "Golf" u sudaru sa oštećenim Š.D. i povredama koje je isti zadobio. Brzina kojom je voženo vozilo "Golf" neposredno prije i u trenutku kontakta sa pješakom Š.F., bila je oko 20,00 km/h. Brzina kretanja oštećenih Š.D. i Š.F. u trenutku i neposredno prije kontakta sa vozilom "Golf", prema kazivanju na djelimičnoj rekonstrukciji, bila je 0,00 km/h, obzirom da su se obojica nalazila u statičnom položaju. Nadalje je u postupku saobraćajnog vještačenja utvrđeno da je optuženi svoje vozilo pokrenuo iz stanja mirovanja i do mjesta kontakta sa oštećenim Š.D., to vozilo je prešlo put od oko 7,00 m za vrijeme od 2,46 s. Oštećeni Š.D. je za vrijeme od 2,46 s mogao da napravi poluokret i da odskoči od kolovozne površine, i isti je prema prikazanoj poziciji, prethodno bio desnom stranom tijela okrenut prema nailazećem vozilu "Golf". Takođe je u postupku saobraćajnog vještačenja utvrđeno da su čitavo vrijeme oštećeni bili u vidnom polju optuženog, odnosno da je mogao da ih vidi i uoči, zatim da je optuženi L.B. od trenutka pokretanja vozila do mjesta kontakta na putu dužine od oko 7 metara, ubrzavao svoje vozilo, da je to vozilo "Golf" bilo u statičnom položaju i da je isto pokrenuto iz statičnog položaja, da je optuženi na putu od oko 7 metara u trenutku pokretanja vozila do mjesta kontakta sa oštećenim Šćepanović Duškom imao mogućnost reagovanja na točak upravljača, kao i mogućnost da usmjeri svoje vozila lijevo ili desno i da aktivira radnu kočnicu. Ovako utvrđene činjenice, koje je sud utvrdio na osnovu rezultata saobraćajnog vještačenja, potvrđuju iskaze svjedoka oštećenog Š.D., kao i iskaze svjedoka Š.A., Š.S. i Š.S., u dijelu u kojem su isti opisali način na koji je optuženi upravljao svojim vozilom i ostvario kontakt sa oštećenima. S tim u vezi, sud posebno ukazuje da je u postupku saobraćajnog vještačenja potvrđen iskaz svjedoka oštećenog Š.D. i svjedoka Š.A. i Š.S., u dijelu u kojem su naveli da se oštećeni, nakon što je čuo škripu guma, okrenuo prema vozilu kojim je upravljao optuženi i da je poskočio, a sve u cilju kako bi ublažio posledice udarca vozila kojim je upravljao optuženi.

Da su oštećeni Š.D. i Š.F. u predmetnom događaju zadobili tjelesne povrede, sud je utvrdio iz sadržine nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. od 02.09.2020. godine, dopune nalaza i mišljenja imenovanog vještaka od 02.10.2020. godine i izjašnjenja imenovanog vještaka na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine, iz kojih je utvrđeno da je oštećeni Š.D. u predmetnoj saobraćajnoj nezgodi zadobio sledeće tjelesne povrede: razderinu u predjelu donje trećine prednje strane lijeve butine, oguljotine u lijevoj polovini čeonog predjela i oguljotinu u predjelu donje trećine spoljašnje strane lijeve nadlaktice, koje povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su mogle nastati u nekoj od faza povređivanja

oštećenog Š.D. i to povreda razderina u predjelu donje trećine prednje strane lijeve butine je nastala tipično usled primarnog kontakta tijela oštećenog i motornog vozila, a ostale povrede moguće usled nabacivanja na vozilo ili usled pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu i u vrijeme nanošenja te povrede se, pojedinačno i zbirno, kao laka tjelesna povreda. Što se tiče povreda koje je u predmetnom događaju zadobio oštećeni Š.F., u postupku medicinskog vještačenja je utvrđeno da je imenovani oštećeni u predmetnom događaju zadobio sledeće tjelesne povrede: višestruki prelom karlice i prelom poprečnih nastavaka 4. i 5. slabinskog pršljena, nagnječenja u predjelu obje noge i oguljotina u desnom jagodičnom predjelu. Navedene povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su mogle nastati u nekoj od faza povređivanja pješaka i to povrede višestruki prelom karlice i prelom poprečnih nastavaka 4. i 5. slabinskog pršljena i prelom gornjeg okrajka desne butne kosti, koje su nastale usled primarnog kontakta oštećenog Š.F. i motornog vozila i uklještenja tih predjela tijela između vozila i druge tupo-tvrde površine, dok je povreda nagnječenja u predjelu obje noge i oguljotina u desnom jagodičnom predjelu moguće nastala usled nabacivanja na vozilo ili usled pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu.

Sud je cijenio navode odbrane optuženog L.B. iz prethodnog postupka, u kojoj je naveo da je dana 22.07.2020. godine, došao do ispred kuće Š.A., jer mu je Š.A. dugovao neke pare i njih dvojica su tada razgovarali. Sa Š.A. je vodio razgovor bez ikakvih fizičkih kontakata, ali su iz kuće u jednom trenutku izašli otac Š.A. i još jedan momak i tom prilikom su obojica krenuli da ga udaraju u predjelu glave, a najviše po zadnjoj strani glave i u predjelu usta, a ne sjeća se kuda su ga još sve udarali, nečim što je bilo nalik pištolju ili nečim tome slično. Dok su ga tukli, misli da je uspio da utekne u svoje auto, jer je njegovo auto bilo parkirano u dvorištu. Kako je htio da pobjegne, imao je namjeru da ubaci mjenjač u rikverc, međutim, u tom trenutku je pomiješao stepene prenosa, jer se rikverc i prva brzina u njegovom vozilu nalaze jedna do druge, pa je zbog toga krenuo unaprijed, umjesto unazad i tom prilikom je, koliko se sjeća, udario u neki zid. Š.A. i taj momak su ga tu još tukli i lomili su mu auto i misli da su slomili stakla njegovog vozila. Uspio je da otrči do lokala „...“ koji se nalazi oko 200 m od kuće Š. Sud je prihvatio odbranu optuženog L.B. iz prethodnog postupka, u dijelu u kojem je tvrdio da je predmetnom prilikom došlo do fizičkog sukoba sa Š.D. i da je u tom događaju povrijeđen, obzirom da je iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. od 02.09.2020. godine, dopune nalaza i mišljenja imenovanog sudskog vještaka od 02.10.2022. godine i izjašnjenja imenovanog vještaka na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine, utvrđeno da je u predmetnom događaju optuženi L.B. zadobio sledeće tjelesne povrede: dvije razderine u desnoj polovini potiljačnog predjela, koje povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su nastale usled dvokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruda - dva udarca, moguće drškom od pištolja, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem i koje se u vrijeme nanošenja zadobijene kvalifikuju kao lake tjelesne povrede, zatim više krvnih podliva u kosmatnom dijelu glave, krvni podliv nosa, praćen prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, nagnječenje u predjelu desnog obraza i desnom jagodičnom predjelu i razderina donje usne, koje povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su nastale usled najmanje šestokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa - najmanje šest udarca, tipično pesnicom, ili za to nekim drugim pogodnim oruđem, od kojih povreda se krvni podliv nosa, koji je praćen prelomom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka se kvalifikuje kao teška tjelesna povreda, dok se ostale povrede kvalifikuju kao lake tjelesne povrede, kao i dvije oguljotine u međulopatičnom predjelu i više oguljotina u predjelu zadnje strane desnog ramena, koje povrede su posledica dejstva tupine mehaničke sile i iste su mogle nastati usled grebanja noktima prilikom guranja, čupanja, povlačenja i slično i koje se u vrijeme nanošenja, kvalifikuju kao lake tjelesne povrede, te da se zbirno posmatrano, sve zadobijene povrede u vrijeme nanošenja se kvalifikuju kao teške tjelesne povrede. Imajući u vidu navedene činjenice, koje su utvrđene u postupku sudskomedicinskog vještačenja, sud je prihvatio odbranu optuženog L.B. u dijelu u kojem je tvrdio da je u navedenom sukobu zadobio povrede i istovremeno nije prihvatio iskaze svjedoka oštećenog Š.D. i svjedoka Š.A. i Š.S. u dijelu u kojem su tvrdili da su se optuženi L.B. i oštećeni

Š.D. rvali i da su tom prilikom pali na beton, pa da otuda potiču povrede na glavi optuženog, imajući u vidu da se u prilikom izjašnjenja na glavnom pretresu, sudski vještak medicinske struke decidno izjasnio da su neke od povreda, konkretno, jedna razderina na glavi optuženog nastala kao posljedica pada, ali da je vjerovatnije da su sve povrede nastale kao posljedica udaraca koje je zadobio optuženi. Pored toga, činjenica da se oštećeni Š.D. najprije izjasnio da nije udarao optuženog L.B., a zatim je tvrdio da mu je možda zadao nekoliko udaraca stisnutom pesnicom, u trenutku dok se optuženi nalazio na zemlji, a kod činjenica i okolnosti koje su utvrđene u postupku sudskomedicinskog vještačenja, upućuje na zaključak da je oštećeni navedene činjenice i okolnosti neistinito predstavio, iz straha da ne bi sebe izložio krivičnom progonu. U ostalom dijelu, sud nije prihvatio odbranu optuženog L.B., već je istu cijenio usmjerenom na olakšavanja položaja optuženog u krivičnom postupku, obzirom da je njegova odbrana u tom dijelu u potpunosti opovrgnuta provedenim dokazima, iz kojih je sud nedvosmisleno utvrdio odlučne činjenice, koje se tiču dinamike i toka kritičnog događaja, kao i posljedica koje su proizišle iz istog.

Takođe, sud je cijenio i navode odbrane optuženog L.B. na glavnom pretresu, kada je tvrdio da je predmetnog dana, kada je pozvonio na vrata, iz kuće izašao Š.A. i njih dvojica su razgovarali upravo o dugu koji Šćepanović Andrija imao prema njemu i o tome zašto ga Š.A. zavlaci, a u međuvremenu izašao je i otac Š.A., Š.D. i odmah je stao da ga udara u predjelu zadnje strane glave i u predjelu usta i zna čak da ga je udarao i u predjelu nosa, jer mu je nos slomljen. Odmah zatim je izašao i A. mlađi brat, Š.S., pa su sva trojica stala da ga udaraju, ali najviše ga je udarao Š.D. i tom prilikom Šćepanovići su ga obalili na beton i sva trojica su ga udarala dok je bio u ležećem položaju, a najviše ga je udarao Š.D. i to nije trajalo malo i izgledalo mu je kao vječnost. Kada je ušao u svoje vozilo i kada je sjeo na mjesto vozača, ponovo su mu prišli Š.A. i Š.S. i kako su mu bila otvorena oba prozora, i sa jedne i sa druge strane su mu prišli i počeli su da ga udaraju, odnosno udarali su ga i jedan i drugi brat i sva mu je majica bila krvava i pocijepana i ta majica se nalazi u MUP-u. Nije mu jasno odkud se tu pojavio Š.F., osim ako nije izašao kada je čuo tu buku, ali u tom trenutku nije imao namjeru da bilo koga liši života, s obzirom da je došao goloruk i da je bio obučen u majci, šortsu i papučama. Dok su ga Š. sticali i davili, spustio je glavu u predjelu menjača, s obzirom da su mu oni prišli sa strane i zatim je upalio vozilo, dao je gas i udario je u zid. Posto je bio pod strašnim šokom i traumom, nije mogao da opiše baš momenat kada je uspio da izađe iz vozila i da otrči do lokala. Što se tiče samog nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine koji su utvrdili da se nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, istakao je da su ga u to stanje doveli Šćepanović Duško i njegova dva sina, ali najviše Š.D. i da je on kriv za sve, jer su on i Š.A. normalno pričali sve dok Š.D. nije izašao iz kuće i fizički ga napao i to je sve čega se sjeća. Ne zna i ne umije da objasni da li je gubio svijest, vjerovatno da jeste, ali zna da je majka Š. govorila: "Ubiste momka" i komšiluk Š. se okupio, jer su Š. katastrofu od njega napravili, a ima i ožiljke u potiljačnom dijelu glave, usta i nosa. Pošao je u svoje vozilo, jer je pobjegao, s obzirom da mu je to bio jedini spas od Š., od dva brata i od oca. Pošto su dva brata stajala sa strane, a njegova glava je bila u položaju ispod menjača, samo je čuo da je udario u zid, a tek kasnije je saznao da je povrijedio Š.F., koji je inače treće dijete Š.D. i koji je bolestan, a iz istog razloga nije mogao da vidi ni Š.D., s obzirom da su ga obojica braće napala i da se sve to odigravalo u sekundi i da mu je glava bila spuštena, ali svakako njegova namjera nije bila da bilo koga liši života.

Sud je odbranu optuženog L.B. na glavnom pretresu cijenio usmjerenom na olakšavanje položaja u krivičnom postupku i istu nije prihvatio. Prije svega, sud ukazuje da činjenica da je optuženi u navedenom sukobu zadobio tjelesne povrede ni na koji način ne olakšava njegov krivičnopravni položaj, niti utiče na činjenični zaključak da je optuženi izvršio krivično djelo koje mu je optužbom stavljeno na teret, u vrijeme, mjesto i na način kako je to predstavljeno u izreci presude. S tim u vezi, sud ukazuje da je u predmetnom krivičnom postupku, nedvosmisleno utvrđeno da je upravo optuženi došao ispred kuće Š., gdje je započeo

najprije sukob sa Š.A., kojeg je guraio i udarao, a zatim je nastavio sukob sa oštećenim Š.D., pa je kod takvog stanja stvari neosnovano pozivanje branioca optuženog na institut nužne odbrane, obzirom da je u konkretnoj situaciji upravo optuženi, kao napadač, isprovocirao sukob sa Š.A. i oštećenim Š.D., pa se isti, kao inspirator sukoba, ne može pozivati da je postupao u nužnoj odbrani. Na namjeru optuženog da se zbog novčanog duga razračuna sa Š.A. ukazuje i činjenica da je i nedelju dana prije predmetnog događaja došao do kuće Š., gdje je tražio Š.A., koji u tom trenutku nije bio kod kuće, a što je u svom iskazu naveo oštećeni Š.D. Uostalom, sve i da je optuženi prvi napadnut od strane oštećenog i njegovih sinova (a nije, jer je utvrđeno da je sukob započeo upravo optuženi), isti se ne bi mogao pozivati na institut nužne odbrane, jer bi u tom slučaju postojala nesrazmjera između napada i odbrane, obzirom na sredstvo kojim bi optuženi odbijao navodni protivpravni napad oštećenog i članova njegove porodice, odnosno da bi u tom slučaju optuženi odbio takav napad upravljajući vozilom, koje u stanju kretanja predstavlja opasnu stvar. Takođe, sud nije prihvatio navode odbrane optuženog da nije znao odakle se stvorio oštećeni Š.F., obzirom da iz iskaza oštećenog Š.D. i svjedoka Š.S. proizilazi da je Š.S. zamolila optuženog da ide, jer je iz kuće izašao njihov sin, koji je bolestan, što implicira da je optuženi znao da se u dvorištu nalazio oštećeni Š.F. Nadalje, sud nije prihvatio ni navode odbrane optuženog da nije imao namjeru da bilo koga liši života, jer način na koji se odigravao kritični događaj, u potpunosti opovrgava navode odbrane optuženog u navedenom dijelu. Naime, iz dokaza koji su provedeni na glavnom pretresu, sud je utvrdio da je optuženi L.B., prije nego što je ušao svoje vozilo, oštećenom Š.D. uputio riječi prijete: „Imaš i ti decu, pobiću i njih i tebe, nestaćete iz ovog grada, videćete ko je B.L.", nakon čega je sjeo u svoje vozilo i sa istim je krenuo u nazad, zbog čega su oštećeni i članovi njegove porodice mislili da je optuženi krenuo da se udaljava iz njihovog dvorišta, nakon čega je vozilom krenuo narijed, u pravcu oštećenog Š.D. koji mu je u tom trenutku bio okrenut leđima, a kada ga je oborio, optuženi se nije zaustavio, već je nastavio kretanje u pravcu oštećenog Š.F., koji nije učestvovao u sukobu sa optuženim i od kojeg optuženi nije imao razloga da se brani, a kojeg je mogao jasno da vidi i koji je stajao na poziciji sa koje nije mogao pobjeći od nailaska vozila optuženog, a što je uočeno prilikom rekonstrukcije i istog je tom prilikom pribio uz zid, kojom prilikom su oštećeni zadobili opisane povrede, što su okolnosti koje, po ocjeni suda jasno i nedvosmisleno upućuju na zaključak da je optuženi imao namjeru da liši života oštećene. Na ovakav činjenični zaključak dodatno upućuje i decidno izjašnjenje vještaka saobraćajne struke sa glavnog pretresa, koji je naveo da je optuženi imao vremensko-prostornih uslova da svoje vozilo zaustavi prije kontakta sa oštećenim Šćepanović Duškom, kao i da izbjegne kontakt sa oštećenim Š.F., te da je svo vrijeme optuženi mogao da uoči oštećene, jer nijesu postojale nikakve vizuelne prepreke. Takođe, sud nije prihvatio ni navode optuženog da je umjesto da mjenjač svog vozila stavi u poziciju za rikverc, isti ubacio u prvi stepen prenosa, obzirom na pojašnjenje vještaka saobraćajne struke da se pravac i smjer prve brzine i rikverca razlikuju u potiskivanju prema dolje kada se ručica mjenjača ubacuje u rikverc, što je optužbenom kao iskusnom vozaču moralo biti poznato. Uostalom, nelogično je da u situaciji kada je optuženi nakon ulaska u svoje vozilo već krenuo sa svojim vozilom u nazad, kojom prilikom je ručica mjenjača bila u poziciji za rikverc, nakon toga slučajno stavi mjenjač vozila u poziciju za prvi stepen prenosa, već je očigledno da je optuženi to uradio svjesno i sa namjerom da oštećene liši života. Nadalje, sud je cijenio neosnovano i pozivanje optuženog na činjenicu da se u stanju bitno smanjenje neuračunljivosti nalazio zbog postupanja oštećenog Š.D., obzirom da je u postupku psihijatrijskog vještačenja, od strane komisije vještaka utvrđeno da se predmetnom prilikom optuženi nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, ali i da se kod optuženog radi o emocionalno nestabilnom poremećaju ličnosti, sa niskim pragom na frustracije, otežanom kontrolom impulsa i smanjenom mogućnošću samokontrole u provokativnoj situaciji, te da je krivično djelo je psihopatološki motivisano afektom razdraženosti jakog intenziteta na nivou patološkog afekta, koji proizilazi iz strukture ličnosti optuženog sa karakteristikama emocionalno nestabilne ličnosti sa visokim stepenom napetosti i anksioznosti, uz smanjenu mogućnost samokontrole, kao i da je upravo takva struktura ličnosti doprinijela i izvršenju krivičnog djela, pa je neosnovano pozivanje optuženog na činjenicu da su postupci oštećenog uzrokovali da se nalazi u stanju bitno smanjene uračunljivosti, o čemu se u krajnjem i predstavnik tima vještaka izjasnio na glavnom pretresu, kada je istakao da i u slučaju da su u tom konfliktu

učestovali optuženi i njegovi sinovi, kako je to pokušao da predstavi optuženi, isto ne bi uticalo na drugačiji zaključak i stav komisije vještaka. Uostalom, sam optuženi je započeo sukob sa oštećenim Š.D. i Š.A. pa je mogao da očekuje da će mu se oni suprotstaviti, odnosno njihovo ponašanje za njega ni na koji način nije moglo predstavljati iznenađujući faktor, koji bi doprinio da on reaguje na način na koji je to učinio u konkretnoj situaciji. U konačnom, činjenica da je optuženi u svojoj odbrani u prethodnom postupku naveo da su ga oštećeni Š.D. i njegovi sinovi udarali nakon što je ušao u vozilo, dok je u odbrani na glavnom pretresu tvrdio da su ga Š. udarali nakon što je vozilom udario u zid, ukazuje da je tokom čitavog toka krivičnog postupka optuženi L.B. imao intenciju da olakša svoj položaj u krivičnom postupku. Uostalom, nelogična je i za sud neprihvatljiva tvrdnja optuženog koju je iznio na glavnom pretresu, da su ga oštećeni i njegovi sinovi tukli nakon što je vozilom udario u zid, odnosno u oštećenog Š.F., obzirom da su se i oštećeni i svi ostali saslušani svjedoci decidno izjasnili da su vidjeli da je oštećeni Š.F. povrijeđen i da su se angažovali da mu pomognu, a da je optuženi izašao iz svog vozila, nakon čega se udaljio.

Krivično djelo teško ubistvo lica iz čl. 144 tačka 8 KZCG čini onaj ko sa umišljajem liši života više lica, a ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu djeteta pri porođaju ili lišenju života iz samilosti. Imajući u vidu navedeno zakonsko određenje, sud je utvrdio da je optuženi ostvario obilježja krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 tačka 8 u vezi člana 20 KZCG, obzirom, da je u cilju lišenja života oštećenih Š.D. i Š.F. usmjerio svoje vozilo prema njima, te da su usled kontakta vozila sa oštećenima kod oštećenih nastale tjelesne povrede, ali nije nastupila smrtna posledica.

Cijeneci psihički odnos optuženog prema izvršenom krivičnom djelu, sud je našao da je optuženi predmetno krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem, obzirom da je bio svjestan da preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude može lišiti života oštećene Š.D. i Š.F. i da je to i htio, obzirom da je uputio prijetnju oštećenom Š.D. najprije uputio prijetnju, a zatim je sjeo u svoje vozilo i isto usmjerio u pravcu oštećenih, koji su usled kontakta sa vozilom koji je upravljao optuženi zadobili opisane tjelesne povrede, na koji način je, pored objektivnih, optuženi ostvario i subjektivna obilježja predmetnog krivičnog djela, obzirom da je kod njega postojala svijest o svim obilježjima bića predmetnog krivičnog djela i da je htio njegovo izvršenje.

Sud je prilikom odlučivanja o visini kazne za optuženog L.B. cijenio sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, pa je u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika CG od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog cijenio njegove porodične prilike, odnosno da je oženjen i otac jednog djeteta, zatim da je u predmetnom događaju zadobio teške tjelesne povrede, a što je utvrđeno iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr R.N. od 02.09.2020. godine, dopunskog nalaza i mišljenja istog vještaka od 02.10.2020. godine i njegovog usmenog izjašnjenja na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine, kao i da se predmetnom prilikom nalazio u stanju bitno smanjene računljivosti, a što je utvrđeno iz nalaza i mišljenja komisije vještaka medicinske struke: psihijatra dr G.Ž., neuropsihijatra dr M.S. i psihologa B.S.I. od 12.10.2020. godine i iz izjašnjenja predstavnika tima vještaka na glavnom pretresu od 31.01.2022. godine i glavnom pretresu od 14.02.2022. godine, dok je od otežavajućih okolnosti na strani optuženog cijenio njegovu raniju osuđivanost, a što je utvrđeno iz uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore br.05/2-041-9266/20 od 19.08.2020. godine. Imajući u vidu naprijed navedene olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, pri čemu je olakšavajuće okolnosti koje stoje na strani optuženog, sud cijenio kao naročito olakšavajuće, sud je optuženom, shodno odredbama 45 i 46 Krivičnog zakonika CG najprije ublažio kaznu ispod zakonskog minimuma i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, nalazeći da je ovako odmjerena kazna srazmjerna stepenu krivice optuženog za izvršeno krivično djelo, kao i težini krivičnog djela i da predstavlja

onu mjeru koja je potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja iz člana 32 Krivičnog zakonika CG, kao i da će se ostvariti svrha specijalne prevencije, odnosno da optuženi ubuduće ne čini krivična djela u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 Krivičnog zakonika CG.

Shodno čl. 51 Krivičnog zakonika CG, sud je optuženom L.B. u kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru od 22.07.2020. godine od 23,45 časova, pa nadalje.

Pošto je optuženi L.B. oglašen krivim, shodno odredbi čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku obavezan je da u korist Budžeta CG plati iznos od 1.584,00 eura, koji se odnosi na ime troškova vještačenja sudskog vještaka saobraćajne i mašinske struke Č.G. u iznosu od 335,50 eura, zatim na ime troškova vještačenja sudskog vještaka N.R. u iznosu od 187,00 eura, zatim na ime troškova vještačenja po komisiji vještaka medicinske struke: psihijatra dr G.Ž., neuropsihijatra dr M.S. i psihologa B.S.I. u iznosu od 929,50 eura, zatim na ime izjašnjenja predstavnika komisije vještaka psihijatra dr G.Ž. u iznosu od 88,00 eura i na ime izjašnjenja predstavnika komisije psihologa B.S.I. u iznosu od 44,00 eura i na ime sudskog paušala iznos od 150,00 eura, koji paušal je odmjeren shodno složenosti predmeta, trajanju postupka i imovnim prilikama okrivljenog.

Oštećeni Š.D. i Š.F. su radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva upućeni na parnični postupak, shodno odredbi čl. 239 st. 2 Zakona o krivičnom postupku, obzirom da činjenice koje su utvrđene u krivičnom postupku ne pružaju pouzdan osnov ni za potpuno, ni za djelimično presuđenje, a njihovo utvrđivanje bi vodilo znatnom odugovlačenju postupka.

Na osnovu izloženog, a shodno odredbi čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana 29.09.2022. godine

ZAPISNIČARKA S U D I J A

Tamara Mijović, s.r. Veljko Radovanović, s.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove Presude može se izjaviti žalba,

u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka,

Apelacionom sudu CG, a preko ovog Suda.

Tačnost otpravka ovjerava

Namještenik suda
